

PITANJA PIT USMENI
doc.dr.sc. Marko Jurić

1. što je osobni podatak? postoje li još neki drugi podaci osim osobnih? uvjeti koji trebaju biti ispunjeni za pokretanje udrp postupka (ona 3).

Svaki podatak koji se odnosi na pojedinca (fizičku osobu) čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“) izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca

2. neki primjer kaže i onda o kakvim se podacima radi, osnove za obradu osobnih podataka, nešto vezano za obradu osobnih podataka u svrhu marketinga..

Uredbom propisane osnove su: 1) privola ispitanika za obradu njegovih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha 2) nužnost obrade za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora 3) nužnost obrade radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade * 4) nužnost obrade radi zaštite životno važnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe 5) nužnost obrade za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade* 6) nužnost obrade za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete

3. privolu(definiciju)

- svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose -teret dokaza o valjanoj privoli je na voditelju obrade

4. legitimni interes kao jedna od osnova obrade osobnih podataka/nužnost obrade u svrhu izvršavanja obveza iz ugovora

Legitiman interes kao osnova za obradu osobnih podataka ne smije prevladavati nad interesima, odnosno temeljnim pravima i slobodama ispitanika, pri čemu je potrebno pažljivo razmotriti razumna očekivanja ispitanika koja se temelje na njihovu odnosu s voditeljem obrade

5. što je žig i primjeri

*ŽIGOVI – znakovi koji se koriste na tržištu, sa svrhom razlikovanja proizvoda ili usluga različitih poduzetnika (iPhone, iPad, Windows, Office)

6. materijalno područje primjene uredbe (primjeri koje je dao odnosi li se GDPR na američkog studenta koji je došao na naš fakultet i odnosi li se GDPR na hrvatskog studenta na Harvardu)

primjenjuje se: - obrada osobnih podataka koja se u cijelosti obavlja automatizirano te neautomatizirano za osobne podatke koji su dio sustava pohrane ili namijenjeni biti dio sustava pohrane NE primjenjuje se: 1. na obradu koju provode fizičke osobe isključivo tijekom osobnih ili kućnih aktivnosti 2. na obradu osobnih podataka tijekom djelatnosti koja ne spadaju u opseg prava EU (zaštita nacionalna sigurnosti, države članice kada obavljaju aktivnosti zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU) 3. obrada koju obavljaju nadležna tijela u svrhu sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, i zaštita od prijetnji javnoj sigurnosti i njihova sprječavanja 4. na obradu anonimnih informacija koje se ne odnose na pojedinca čiji identitet utvrđen ili se može utvrditi, tj. podatci koji su učinjeni anonimnima na način da se identitet ispitanika ne može ili više ne može utvrditi 5. na obradu osobnih podataka preminulih osoba (države članice mogu predvidjeti pravila u vezi s obradom tih)

7. Teritorijalno područje primjene uredbe, UDPR+ uvjeti za pokretanje postupka, pravo na brisanje podataka

-Uredba se primjenjuje na obradu osobnih podataka u okviru aktivnosti poslovnog nastana voditelja obrade ili izvršitelja obrade u EU-u (neovisno o tome vrši li se obrada u EU-u ili ne)
 -vodi se između osobe koja smatra da je registracijom i uporabom spornog naziva domene povrijeđeno njezino pravo iz žiga (complainant/podnositelj zahtjeva) i korisnika spornog naziva domene (respondent/korisnik domene) -svaki sustav za rješavanje sporova mora imati tijela nadležna za vođenje odgovarajućeg postupka -URDP postupci organiziraju se u krilu organizacija koje ICANN ovlasti za obavljanje tih poslova

8. slučaj Google Spain, dekompiliranje, pravo na pristup(GDPR)

- Google Spain predmetu Sud EU-a tumačio je inter alia pitanje postojanja te opsega i uvjeta prava ispitanika da zatraži i ishodi brisanje svojih osobnih podataka iz indeksa, odnosno rezultata pretraživanja internet pretraživača -Presudio je da je davatelj usluge internet pretraživanja (konkretno Google) pod određenim uvjetima u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka dužan poštovati pravo ispitanika na brisanje njegovih osobnih podataka na način da obriše poveznice prema internetskim stranicama trećih koje sadrže osobne podatke o kojima je riječ i to sve također pod pretpostavkama da ti podaci nisu prethodno ili istodobno izbrisani sa spomenutih internetskih stranica i da je njihovo objavljivanje na navedenim stranicama samo po sebi zakonito
 DEKOMPILIRANJE - dekompilacija – povrat izvršnog koda u izvorni

pravo na pristup - pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podatci koji se odnose na njega, ako da, pristup podacima i informacijama o: 1. svrsi obrade 2. kategorijama osobnih podataka 3. primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ti podaci otkriveni ili će biti (osobito u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama) 4. odgovarajućim zaštitnim mjerama ukoliko se podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju 5. predviđenom razdoblju u kojem će ti podaci biti pohranjeni ili korištenim kriterijima za utvrđivanje razdoblja 6. postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje podataka ili ograničavanje obrade podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na tu obradu 7. prava na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu 8. postojanju automatiziranog donošenja odluka (uključuje izradu profila, smislenim informacijama o kojoj je logici riječ, važnost i predviđene posljedice obrade za ispitanika) 9. svaku dostupnu info o njihovu izvoru (ako se ne prikupljaju od ispitanika)

9. primjer za to kad ce obrada OP biti zakonita u svrhu ispunjenja pravnih obveza voditelja obrade? (Moj odgovor: kod obračuna plaće zaposlenika)

10. primjer: koje podatke glavni državni odvjetnik može dobiti o telefonskom razgovoru 2 kolegice 2 mjeseca nakon razgovora jer sumnja jednu od kolegica za neko KD.

Buraz pogadam al mislim da je ovo- operatori javnih komunikacija dužni su zadržati podatke o el.komunikacijama u svrhu omogućavanja provedbe istrage, otkrivanja i progona kaznenih djela u razdoblju od 12 mjeseci. Ti podaci su podaci o izvoru komunikacije, odredište komunikacije, vrijeme i trajanje komunikacije, vrsta komunikacije, podaci o opremi i lokacija potrebne opreme, što ne uključuje i sam sadržaj komunikacije.

11. Izravni marketing (primjer: može li nama Zara samo tako poslati mail o novoj kolekciji)

12. Arbitražni postupak kad lidl.hr oce tuzit nekog korisnika domene koji koristi slican naziv, koji du uvjeti da podnositelj zahtjeva zahtijeva svoje pravo iz žiga. Kada je bitno

razlikovanje automatizirane i neautomatizirane obrade OP (mislim da je htio uputiti na materijalno područje primjene uredbe)

13. novosti u Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti

14. Uvjeti koji trebaju biti ispunjeni za pokretanje udrp postupka (ona 3)

- Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, postupak se vodi između osobe koja smatra da je registracijom i uporabom spornog naziva domene povrijeđeno njezino pravo iz žiga te korisnika spornog naziva domene. Postupak vode panelisti/stručnjaci iz UDRP ustanova. Da bi uopće postupak bio pokrenut, podnositelj postupka mora dokazati da je

1. naziv domene istovjetan ili zbunjujuće sličan robnom žigu na koji ima pravo, **2.** da korisnik naziva domene nema pravo/legitimni interes u pogledu naziva domene, **3.** da je naziv domene registriran i koristi se u zloj vjeri (teret dokazivanja je na podnositelju!)

15. Načela obrade podataka po GDPR - nabrojati i objasniti

- **1. Zakonitost, poštenost i transparentnost** – podaci se tako moraju i obrađivati s obzirom na ispitanika

2. Ograničavanje svrhe – osobni podaci se prikupljaju u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama

3. Smanjenje količine podataka – podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na najnužnije svrhe obrade

4. Točnost – podaci moraju biti točni i ažurni, mora se poduzeti svaka mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni izbrišu ili isprave

5. Ograničenje pohrane – podaci se moraju čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno i u svrhe radi kojih se obrađuju – u iznimnim uvjetima se mogu i duže

6. Cjelovitost i povjerljivost – moraju se obrađivati na način kojim se osigurava njihova sigurnost od neovlaštene/nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja

7. Pouzdanost – voditelj obrade odgovoran je za usklađenost s načelima obrade osobnih podataka te je mora biti u mogućnosti dokazati

16. Načela za videonadzor stambenih zgrada

- videonadzor podrazumijeva prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjan da čini dio sustava pohrane. Za videonadzor stambenih/poslovno-stambenih zgrada potrebna je suglasnost suvlasnika koji čine najmanje 2/3 suvlasničkih dijelova. Videonadzor može zahvatiti samo pristup ulascima/izlascima iz stambenih zgrada te zajedničke prostorije. Zabranjuje se korištenje videonadzora za praćenje radne učinkovitosti domara, spremačica i drugih osoba

17. Vrste podataka i primjeri

- osobni podatak, posebni osobni podaci (genetski, biometrijski), podaci o prometu, podaci o lokaciji,

18. Obrada osobnih podataka u svrhu marketinga

- legitimni interes kao osnova za obradu osobnih podataka u svrhu javnog interesa ne smije prevladati nad interesima, pravima i slobodama ispitanika. Obrađuju li se osobni podaci u svrhe izravnog marketinga, ispitanik ima pravo prigovora na takvu obradu u svakaom trenutku i u tom se

slučaju nj podaci više ne smije obrađivati (ispitanika se mora upoznati s ovim pravom najkasnije u trenutku prve komunikacije s njim)

19. Računalna prijevarena

- Jedna od najčešćih i najraznovrsnijih zloporaba na internetu koja se čini s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi oštećujući drugu osobu (unošenje, izmijena, brisanje, činiti računalne podatke neuporabljivim/nedostupnim, ometanje rada računala). U KZ-u predviđena je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, a za pribavljenu znatnu imovinsku korist/prouzročenu znatnu štetu od jedne godine do osam godina. (znatna imovinska korist je iznad 60 000 kn) (primjeri: lažni lutrijski dobitci, Nigerijsko pismo, krađa identiteta)

20. Zaštita osobnih podataka

- u RH se primjenjuje Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, stupa na snagu 25.5.2018.g. Agencija za zaštitu osobnih podataka osnovana je 2004. kao pravna osoba s javnim ovlastima temeljem ranijeg Zakona o zaštiti osobnih podataka te se ono potvrđuje kao neovisno državno nadzorno tijelo koje je u svom radu samostalno i neovisno te odgovorno Hrvatskom Saboru. HAKOM-hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti- regulator tržišta elektroničkih komunikacija. Promicanje interesa korisnika kroz osiguravanje visoke razine zaštite osobnih podataka.

21. Računalno krivotvorenje

- neovlaštena izrada, unos, izmjena, brisanje, činjenje računalnih podataka neuporabljivim/nedostupnim koji imaju vrijednost za pravne odnose u namjeri da se oni uporabe kao vjerodostojni, ili tko takve podatke uporabi/nabavi za uporabu kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. Razlikujemo tri radnje počinitelja:

1. kreiranje krivotvorenog digitalnog dokumenta(izrada i unos)
 2. falsificiranje postojećeg originalnog digitalnog dokumenta(izmjena)
 3. onemogućavanje korištenja originalnim digitalnim dokumentom(brisanje, činjenje nedostupnim)
- Kvalificirani oblik u odnosu je na računalni sustav tijela državne vlasti.

22. Zakonita obrada osobnih podataka

- 1. privolom ispitanika
- 2. nužnost obrade za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka/radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora
- 3. nužnost obrade radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade
- 4. nužnost obrade radi zaštite životno važnih interesa ispitanika [ili trećih osoba](#)
- 5. nužnost obrade za izvršavanje zadaće od javnog interesa/sluzbene ovlasti voditelja obrade
- 6. nužnost obrade za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade

23. Ograničavanje svrhe – primjer

-ono je jedno od načela obrade osobnih podataka. Podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u svrhe u koje se obrađuju. Recimo u svrhe nagradne igre, organizator skuplja osobne podatke osobe koja sudjeluje u nagradnoj igri u izričite i zakonite svrhe, tj. u svrhe nagradne igre. Također, organizator nagradnih igara mora završetkom iste u određenom roku (propisanom prema zakonu te pravilniku natjecanja) izbrisati podatke jer mu nisu više relevantni pa ih ne smije obrađivati u druge svrhe.,

24. Smanjivanje količine – primjer

- može isto biti primjer nagradne igre, podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u svrhu obrade – organizator će od sudionika zatražiti ime, prezime, tel. broj, e-mail adresu, kućnu adresu i u većini slučajeva će ostati na tome jer mu ostali podaci nisu od neke važnosti. **primjer 2.** neka tvrtka traži zaposlenike za fizički rad i na mojposao.hr je postavio potencijalnim zaposlenicima nekoliko pitanja o njihovom tjelesnom zdravlju, koja su u ovom slučaju relevantna za posao fizičkog radnika, a bila bi suvišna za uredski posao

25. Legitimni interes kao jedna od osnova obrade osobnih podataka

- legitimni interes ne smije prevladati nad interesima, odnosno temeljnim pravima i slobodama ispitanika, pri čemu je posebno bitno razmotriti razumna očekivanja ispitanika koja se temelje na njihovu odnosu s voditeljem obrade. Osnova legitimnog interesa: izravni marketing, sprečavanje prijevара, izvješćivanja nadležnog tijela o mogućem kaznenom djelu/prijetnji javnoj sigurnosti, prijenos osobnih podataka, prijenos unutar grupe poduzetnika za administrativne potrebe. Ono se ne odnosi na obradu koju provode tijela javne vlasti pri izvršavanju svojih zadaća.

26. Nužnost obrade u svrhu izvršavanja obveza iz ugovora

Dakle obrada se mora temeljiti na određenim osnovama kako bi bila zakonita. Jedna od tih osnova je da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.

KATULIĆ

1. načela obrade osobnih podataka (objasniti ih sve i nabrojati)

OSOBNİ PODACI- svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik)

- (1) **zakonitost, poštenost i transparentnost-** podaci se moraju obrađivati zakonito, pošteno i transparentno s obzirom na ispitanika
- (2) **ograničavanje svrhe-**osobni podaci moraju se prikupljati u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, u skladu s člankom 89. stavkom 1. Uredbe ne smatra se neusklađenom s prvotnim svrhama)
- (3) **smanjenje količine podataka-**osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe obrade
- (4) **točnost-** osobni podaci moraju biti točni i po potrebi ažurni, mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe obrade, izbrišu ili isprave bez odlaganja
- (5) **ograničenje pohrane** -osobni podaci moraju se čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se obrađuju. Osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se oni obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u

svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s čl. 89. st. 1. Uredbe, što podliježe provedbi primjerenih tehničkih i organizacijskih mjera propisanih Uredbom radi zaštite prava i sloboda ispitanika

(6) **cjelovitost i povjerljivost** -osobni podaci moraju se obrađivati na način kojim se osigurava njihova odgovarajuća sigurnost, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera;

(7) **pouzdanost** -voditelj obrade odgovoran je za usklađenost s načelima obrade osobnih podataka te je mora biti u mogućnosti dokazati

-Novouvedeno načelo pouzdanosti potrebno je posebno naglasiti u Uredbi toj odgovornosti pridodaje i obvezu dokazivanja te usklađenosti.

-Voditelji obrade su tako dužni u skladu s načelom pouzdanosti dužni provoditi odgovarajuće i djelotvorne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurali i mogli dokazati da se obrada provodi u skladu s Uredbom.

-Te mjere utvrđuju se na način da se uzima u obzir priroda, opseg, kontekst i svrha obrade osobnih podataka, kao i rizici različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode fizičkih osoba (na koja obrada osobnih podataka utječe).

-Mjere mogu uključivati provedbu odgovarajućih politika zaštite podataka (ako su razmjerne u odnosu na aktivnosti obrade) i one se moraju prema potrebi preispitivati i ažurirati.

2. kazneno procesne odredbe Konvencije o kibernetičkom kriminalu-provode radi unčinkovitog otkrivanja i kaznenog progona počinitelja kiberkriminala

Hitna zaštita pohranjenih računalnih podataka

- nadležno državno tijelo izda osobi koja posjeduje ili kontrolira podatke izdaje **nalog** kojim tu osobu obveže da računalne podatke koji su predmet naloga zaštititi i sačuva njihovu cjelovitost na vrijeme koje je nužno, ali najviše 90 dana od dana izdavanja naloga (uz mogućnost obnavljanja naloga)

Hitna zaštita i djelomično otkrivanje podataka o prometu

- *podaci o prometu* - svi oni računalni podaci u vezi komunikacija koji su stvoreni pomoću računalnog sustava koji je dio komunikacijskog lanca a koji podaci naznačuju podrijetlo komunikacije, njezino odredište, put, vrijeme, datum, veličinu, trajanje ili vrstu usluge

-oni imaju vrijednost samo u vezi s drugim podacima o prometu

- u komunikacijskom lancu između osobe A i osobe B poruke putuju posredstvom više davatelja usluga te svaki davatelj ima samo dio podataka koji su potrebni da bi se slijedila komunikacija od izvora do odredišta

Nalog za predaju odnosno dostavu podataka

- nadležna tijela imaju ovlaštenje da bilo kojoj osobi na njezinom teritoriju naloži dostavu određenih računalnih podataka koje ta osoba posjeduje ili kontrolira

- u pogledu pretplatničkih informacija mogu naložiti dostavu podataka koji se tiču:

* vrste komunikacijske usluge koja je korištena, poduzetih tehničkih mjera i razdoblja pružanja usluge

- * pretplatnikovog identiteta, adrese, broja telefona te informacija za slanje računa
- * sve druge informacije o mjestu gdje je komunikacijska oprema instalirana, raspoložive na osnovi pretplatničkog ugovora ili sporazuma

Pretraga i oduzimanje pohranjenih računalnih podataka

-cilj je pronalaženje i prikupljanje dokaza

- nadležna tijela mogla izvršiti pretragu računalnih podataka i odrediti njihovo oduzimanje ili osiguranje

1. oduzme ili na sličan način osigura računalo, njegov dio ili medij za pohranu podataka
2. napravi i zadrži kopiju podataka
3. sačuva cjelovitost podataka
4. učini podatke nepristupačnim ili ih ukloni iz računalnog sustava kojemu je pristupljeno

Prikupljanje računalnih podataka u realnom vremenu

-cilj ove mjere je identificirati i locirati počinitelja i otkriti druge supočinitelje i sudionike ako ih ima

1. mogu nadležna tijela sama snimiti, prikupiti podatke..
2. mogu primorati davatelja komunikacijskih usluga da im pomogne u okviru svojih tehničkih mogućnosti

Presretanje podataka o sadržaju

- cilj je presresti i snimiti komunikaciju te analizirati njen sadržaj neovisno o tome je li riječ o razmjeni datoteka, elektroničkoj pošti itd.

-ili nadležna tijela sama ili uz pomoć davatelja komunikacijskih usluga

Ravnoteža između postupovnih mjera i očuvanja prava i sloboda građana

- primjena mjera je privremeno ograničenje temeljnih prava i sloboda pojedinaca

-od 16. do 21. se povećava to ograničavanje

načelo proporcionalnosti→ slobode i prava se mogu ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje te svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju

3. elektronički potpis te kada ima jednaki pravni učinak kao vlastoručni potpis

elektronički potpis-podaci u elek. obliku koji su pridruženi ili logički povezani s drugim podacima u elek. obliku i koje korisnik koristi za potpisivanje, također kao dokazu u sudskom postupku ne smije se uskratiti pravni učinak i dopuštenost samo zbog toga što je u elek. obliku ili zbog toga što ne ispunjava sve zahtjeve za kvalificirani elek. potpis

Kvalificirani elektronički potpis ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis. Kvalificirani elektronički potpis koji se temelji na kvalificiranom certifikatu izdanom u jednoj državi članici priznaje se kao kvalificirani elek. potpis u svim ostalim državama članicama.

4. glava 25 KZ (nabrojati)

- a) **Kaznena djela protiv tajnosti, cijelosti, dostupnosti računalnih podataka i sustava**
 - Neovlašteni pristup
 - Neovlašteno presretanje podataka
 - Oštećenje računalnih podataka
 - Ometanje računalnog sustava
 - Zloporaba naprava
- b) **Računalna kaznena djela**
 - Računalno krivotvorenje
 - Računalna prijevara

5. posebne kategorije osobnih podataka (smiju li se obrađivati)

To su osjetljiviji osobni podatci čija obrada može dovesti do većih rizika za temeljna prava i slobode ispitanika. **definicija** - osobnim podacima koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, o genetskim podacima, biometrijskim podacima koji se obrađuju u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podacima koji se odnose na zdravlje, te o podacima o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.

obrada genetskih podataka-Zakon utvrđuje **zabranu obrade genetskih podataka** radi izračuna izgleda bolesti i drugih zdravstvenih aspekata ispitanika u okviru radnji **za sklapanje ili izvršavanje ugovora o životnom osiguranju i ugovora s klauzulama o doživljenju**, ako je riječ o genetskim podacima ispitanika koji u Hrvatskoj sklapaju ugovore o životnom osiguranju i ugovore s klauzulama o doživljenju ako obradu provodi voditelj obrade s poslovnim nastanom u Hrvatskoj ili koji pruža usluge u Hrvatskoj. Ta se **zabrana ne ukida ni danom privolom** ispitanika.

obrada biometrijskih podataka-kada je riječ o **biometrijskim podacima ispitanika u Hrvatskoj** gdje obradu provodi voditelj obrade s poslovnim nastanom u Hrvatskoj ili koji pruža usluge u Hrvatskoj, odnosno tijelo javne vlasti. Ta se pravila **neće primjenjivati** u područjima obrane, nacionalne sigurnosti i sigurnosno-obavještajnog sustava

Posebno se propisuju pravila za obradu podataka:

- (1) u privatnom sektoru
- (2) u tijelima javne vlasti
- (3) kada je riječ o podacima zaposlenika u svrhu evidentiranja radnog vremena i radi ulaska i izlaska iz službenih prostorija

Kada je riječ o obradi biometrijskih podataka u **privatnom sektoru** utvrđuje da je takva obrada **dopuštena** samo ako je propisana zakonom ili ako je nužna za zaštitu osoba, imovine, klasificiranih podataka, poslovnih tajni ili za pojedinačno i sigurno identificiranje korisnika usluga, uzimajući u obzir da ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s ovim zakonom propisanom obradom tih podataka

Kada je riječ o **obradi biometrijskih podataka** ispitanika radi sigurnog identificiranja korisnika usluga, Zakon utvrđuje **pravni temelj** za takvu obradu, a to je njihova **izričita privola** (koja se mora dati sukladno uvjetima propisanim Uredbom)

Obraduju li se biometrijski podaci u **tijelima javne vlasti**, to je dopušteno pod uvjetom da je takva obrada određena zakonom i ako je nužna za zaštitu osoba, imovine, klasificiranih podataka ili poslovnih tajni, uzimajući u obzir da ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s ovim zakonom propisanom obradom tih podataka.

Zakonom je propisana i **presumpcija zakonite obrade** tih podataka ako je potrebna za ispunjenje obveza iz međunarodnih ugovora u vezi s identificiranjem pojedinca u prelasku državne granic.

Kada je riječ o **obradi biometrijskih podataka zaposlenika** u svrhu evidentiranja radnog vremena i radi ulaska i izlaska iz službenih prostorija, ista se dopušta samo ako je propisana zakonom ili ako se takva obrada provodi kao alternativa drugom rješenju za evidentiranje radnog vremena ili ulaska i izlaska iz službenih prostorija, uz uvjet da je za to **zaposlenik dao izričitu privolu** (sukladno Uredbi).

6. povreda osobnih podataka

Povredu osobnih podataka prema Uredbi predstavlja kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Propisani su postupci u Uredbi u vezi s izvješćivanjem nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka o povredi, te u vezi s izvješćivanjem samih ispitanika.

Šteta koja ispitanicima može prouzročiti povreda osobnih podataka može **biti fizička, materijalna i nematerijalna šteta**:

-**konkretni primjeri**: gubitak nadzora nad osobnim podacima ili ograničavanje prava ispitanika, diskriminacija, krađa identiteta ili prijevare, financijski gubici, neovlašteni obrnuti postupci pseudonimizacije, šteta za ugled, gubitak povjerljivosti osobnih podataka zaštićenih profesionalnom tajnom ili bilo koja druga ekonomska ili društvena šteta za ispitanika

Izvješćivanje nadzornog tijela

-Uredbom se utvrđuje **obveza voditelja obrade da bez nepotrebnog odgađanja** i, ako je izvedivo, **najkasnije 72 sata nakon saznanja o povredi obavijesti o tome nadzorno tijelo, osim ako nije vjerojatno da će povreda prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca**

- Ako to izvješćivanje nije učinjeno unutar 72 sata, ono mora biti popraćeno s razlozima za kašnjenje
- Kada voditelj obrade **angažira izvršitelja**, on mora bez nepotrebnog odgađanja izvijestiti voditelja obrade nakon što sazna za povredu

Propisani minimalni sadržaj obavijesti uključuje:

(1) opis prirode povrede, uključujući, ako je moguće, kategorije i približan broj dotičnih ispitanika te kategorije i približan broj dotičnih evidencija osobnih podataka

(2) **ime i kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka** ili druge kontaktne točke od koje se može dobiti još informacija

(3) **opis vjerojatnih posljedica** povrede

(4) **opis mjera** koje je voditelj obrade poduzeo ili predložio poduzeti za rješavanje povrede, uključujući prema potrebi mjere umanjivanja njezinih mogućih štetnih posljedica

-Kako bi se nadzornom tijelu omogućila **provjera poštovanja** ovdje navedenih obveza **voditelj obrade dužan je dokumentirati** sve povrede osobnih podataka, uključujući činjenice vezane za povredu, njezine posljedice i mjere poduzete za popravljivanje štete

Obavješćivanje ispitanika

-Voditelj obrade mora **obavijestiti ispitanika o povredi** koja će vjerojatno prouzročiti **visok rizik za njegova prava i slobode, i to bez nepotrebnog odgađanja**

-Obavijest mora sadržavati barem:

(1) **opis prirode** povrede, uz korištenje *jasnog i jednostavnog jezika*

(2) **ime i kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka** ili druge kontaktne točke od koje se može dobiti još informacija

(3) **opis vjerojatnih posljedica** povrede

(4) **opis mjera** koje je voditelj obrade poduzeo ili predložio poduzeti za rješavanje povrede, uključujući prema potrebi mjere umanjivanja njezinih mogućih štetnih posljedica

-Obavješćivanje ispitanika nije obvezno:

(1) ako je voditelj obrade poduzeo **odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite** i te su mjere primijenjene na osobne podatke pogođene povredom, posebno one koje te podatke čine nerazumljivima neovlaštenim osobama, kao što je enkripcija

(2) ako je voditelj obrade poduzeo **naknadne mjere** kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode ispitanika

(3) ako bi se time zahtijevao **nerazmjeran napor** (tada mora postojati javno obavješćivanje ili slična mjera kojom se ispitanici obavješćuju na jednako djelotvoran način)

-Ako voditelj obrade **nije do tog trenutka obavijestio ispitanika**, ovo od njega može tražiti **nadzorno tijelo** nakon što je razmotrilo razinu vjerojatnosti da će povreda prouzročiti visok rizik, odnosno to tijelo može zaključiti da je ispunjen jedan od propisanih uvjeta (1-3 gore) kada nije obvezno izvješćivanje ispitanika

7. moralna prava-neprenosiva i vremenski neograničena, osobna i duhovna veza autora s djelom)

***pravo prve objave** – pravo autora djela da odredi hoće li, kada, gdje i kako te pod kojim uvjetima njegovo djelo biti prvi puta objavljeno

***pravo na priznanje autorstva** – pravo autora da bude priznat i označen kao autor djela – ako se njegovim djelom koristi a on nije u pisanom obliku izjavio da ne želi biti naveden – korisnici su dužni navesti autora pri svakom korištenju

***pravo na poštivanje...** – autor se ima pravo suprotstaviti deformiranju, sakaćenju i sličnoj izmijeni svojeg autorskog djela, te uništenju djela kao i svakom korištenju koje umanjuje njegovu čast i ugled

***pravo pokajanja** – pravo autora da opozove prava na iskorištavanje njegova djela i njegovo daljnje korištenje (uz popravljivanje štete korisniku tog prava) ako bi daljnje korištenje štetilo njegovom ugledu ili časti (**ne vrijedi za računalne programe**)

- autor ima isključivo pravo sa svojim djelom i koristima činiti što ga je volja, osim ako zakonom nije drukčije određeno; tj. unutar vremenskog okvira zaštite autor je slobodan i jedini zakonski ovlašten ekonomski iskorištavati svoje djelo, odnosno uživa u monopolu njegovog gospodarskog iskorištavanja

8. zakoni koji reguliraju informacijsku sigurnost

- Zakon o informacijskoj sigurnosti
- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti
- Zakon o tajnosti podataka
- Zakon o kritičnim infrastrukturama
- Zakon o zaštiti osobnih podataka (izvan snage)
- Zakon o pravu na pristup informacijama
- Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi
- Zakon o sigurnosnim provjerama
- I podzakonski propisi doneseni na temelju njih

9. tijela koja se bave inf sigurnošću

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost

ZSIS (Zavod za sigurnosti informacijskih sustava)

nacionalni CERT

10. što radi Zavod za sigurnost informacijskog sustava-središnje državno tijelo RH za obavljanje posla u tehničkim područjima info. sigurnosti državnih tijela

-ZSIS je nadležan za aktivnosti vezane uz sigurnost informacijskih sustava i mreža državnih tijela, upravljanje kriptomaterijalima koji se koriste u razmjeni klasificiranih podataka između državnih tijela i stranih država i organizacija te koordinaciju prevencije i otklanjanja problema vezanih uz sigurnost računalnih mreža u državnim tijelima.

Najviši prioritet **zaštiti kritične infrastrukture javnog i privatnog sektora i državnih računalnih sustava** od:

- nenamjerni incidenti (ljudski propust, kvar, nepogoda..)

-namjerni napadi uključujući botnet, neovlašteni pristup, presretanje podataka i kom. (računalna špijunaža), manipulacija, uništenje podataka i sustava (računalna sabotaza)

11. postupovne mjere koje moraju provoditi države kako bi osigurale informacijsku sigurnost

12. imovinska prava-prenosiva

***pravo reproduciranja(umnožavanja)** – isključivo pravo izrade autorskog djela u jednom ili više primjeraka, u cijelosti ili dijelovima, izravno ili neizravno, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvima i u bilo kojem obliku

- uključuje i fiksiranje – utvrđivanje autorskog djela na materijalnu ili drugu odgovarajuću podlogu (zapisivanje računalno programa na unutarnju ili vanjsku memoriju za pohranu podataka - tvrdi ili solid state disk, optički medij, flash memoriju ili dr.)

***pravo distribucije i iznajmljivanja** – isključivo pravo stavljanja u promet izvornika ili primjerka autorskog djela prodajom ili na koji drugi način, te njegova nuđenja javnosti u tu svrhu

-iznajmljivanje označava davanje na korištenje izvornika ili primjerka djela u ograničenom razdoblju radi ostvarivanja izravne ili neizravne imovinske ili komercijalne koristi

***pravo priopćenja** – isključivo pravo autora priopćavanja autorskog djela javnosti koje obuhvaća pravo javnog izvođenja, pravo javnog prikazivanja scenskih djela, pravo javnog prenošenja, pravo javnog priopćavanja fiksiranog djela, pravo javnog prikazivanja, pravo radiodifuzijskog emitiranja i reemitiranja pravo javnog priopćavanja radio... **pravo stavljanja djela na raspolaganje javnosti** – isključivo pravo da se autorsko djelo priopći javnosti bežično ili putem žica, na način koji pripadnicima javnosti omogućava pristup autorskom djelu s mjesta i u vrijeme koje sami odaberu (npr. može objaviti na Google playu, Apple storu)

***pravo prerade** – pravo na prevođenje, prilagođavanje, glazbenu obradu ili neku dr. preinaku

- autor ima i pravo dopustiti (**licencirati**) drugima da gospodarski iskorištavaju njegovo djelo uz njega ili nekog trećeg (**neisključiva licencija**) ili umjesto njega i bilo koga drugog (**isključiva licencija**) →jedina ograničenja su **vremenska i sadržajna**

13. na koga se odnosi ZKS

Na operatere ključnih usluga i davatelje digitalnih usluga

14. Ako netko ima maliciozni kod s namjerom da ga koristi, da li je to kazneno djelo? (čl. 272, KZ)

maliciozni kod-računalni program ili dijelovi programskog koda čije pokretanje dovodi do neželjenih posljedica po korisnika odnosno njegov računalni sustav, podatke...

Da, počinitelj će se kazniti ako posjeduje maliciozni kod s namjerom, a kažnjivo je i poticanje i pomaganje.

15.. Tko je savjetnik za informacijsku sigurnost i koje su njegove zadace?

Odgovoran za poslove usklađivanja, nadzora, edukacije i kordinacije provedbe mjera i standarda informacijske sigurnosti i unutarnji nadzor primjene mjera. Obavlja poslove sukladno pravilnicima koji uređuju područje info. sigurnosti.

(1) Savjetnik za informacijsku sigurnost podnosi izvješće (2 put godišnje) o rezultatima provedenog nadzora čelniku tijela ili pravne osobe te središnjem državnom tijelu za informacijsku sigurnost.

(2) Središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost, na temelju izvješća iz stavka 1. ovoga članka, ovlašteno je:

- dati upute u svrhu otklanjanja utvrđenih nedostataka i nepravilnosti, koje su nadzirana tijela i pravne osobe dužne u određenom roku otkloniti,
- provesti postupak preispitivanja daljnje valjanosti sigurnosne akreditacije informacijskog sustava,
- pokrenuti postupak utvrđivanja odgovornosti,
- poduzeti druge mjere i radnje za koje je posebnim propisima ovlašteno.

(3) Čelnik tijela ili pravne osobe dužan je poduzeti mjere za otklanjanje nedostataka utvrđenih u provedbi nadzora.

16) Mjere za postizanje visoke razine kibernetičke sigurnosti (čl. 14, ZKS)

Operatori ključnih usluga i davatelji digitalnih usluga dužni su poduzimati mjere u svrhu osiguranja kontinuiteta u obavljanju tih usluga koje se moraju minimalno sastojati od tehničkih i organizacijskih mjera za upravljanje rizicima, uzimajući pri tome u obzir najnovija tehnička dostignuća koja se koriste u okviru najbolje sigurnosne prakse u području kibernetičke sigurnosti te mjera za sprečavanje i ublažavanje učinaka incidenta na sigurnost mrežnih i informacijskih sustava.

17) Mjere koje operator ključnih usluga mora provesti (čl. 15, ZKS)

Tehničke i organizacijske mjere koje se moraju sastojati od mjera:

- za utvrđivanje rizika od incidenta,
- sprečavanja, otkrivanja i rješavanja incidenta te

ublažavanja učinka incidenata na najmanju moguću mjeru.

18) Kriteriji za usluge koje pruža operator ključnih usluga

19) Definicija davatelja digitalnih usluga (čl. 5, st. 8, ZKS)

Bilo koji privatni subjekt koji pruža neku digitalnu uslugu s popisa

[1. Internetsko tržište](#)

[2. Internetska tražilica](#)

[3. Usluge računalstva u oblaku](#)

(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_64_1305.html)

20) zadaće službenika za zaštitu podataka

Službenik za zaštitu podataka imenuje se u slučajevima:

- (1) ako obradu provodi tijelo javne vlasti ili javno tijelo (uz iznimku sudova koji djeluju u okviru svoje sudske nadležnosti)
- (2) ako se osnovne djelatnosti voditelja ili izvršitelja obrade sastoje od postupaka obrade koji zbog svoje prirode, opsega i/ili svrha iziskuju redovito i sustavno praćenje ispitanika u velikoj mjeri
- (3) ako se osnovne djelatnosti voditelja ili izvršitelja obrade sastoje od opsežne obrade posebnih kategorija podataka ili osobnih podataka u vezi s kaznenim osudama i kažnjivim djelima

Uredba propisuje obvezu voditelja i izvršitelja obrade za informiranje službenika, te zabranu davanja uputa, kao i zabranu razrješenja dužnosti te kažnjavanja zbog ispunjenja zadaća pri obavljanju dužnosti.

Obveze su mu:

- (1) obavješćavanje i savjetovanje voditelja ili izvršitelja obrade te radnika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz Uredbe te drugim odredbama prava EU-a ili države članice o zaštiti podataka
- (2) praćenje poštovanja Uredbe te drugih odredaba prava EU-a ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije
- (3) pružanje savjeta, kada to zatraži voditelj obrade, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja
- (4) suradnja s nadzornim tijelom
- (5) djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje, te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima

21) pravo na brisanje podataka (čl. 17, GDPR)

Ispitanik može tražiti brisanje podataka od strane voditelja obrade bez odgode ukoliko je ispunjen jedan od uvjeta:

1. Osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koju su prikupljeni
2. Ispitanik je povukao privolu ili ne postoji pravna osnova za obradu podataka
3. Ispitanik je podnio prigovor na obradu, a ne postoji legitimniji razlozi za obradu
4. Osobni podaci nezakonito su obrađivani
5. Osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade
6. Osobni podaci prikupljeni su u svrhu ponude usluga informacijskog društva maloljetnicima mlađima od 16 godina (pogledajte čl. 8, st. 1 GDPR-a)

Ovo pravo NE ostvaruje se u slučajevima:

- A. Obrada je nužna radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja
- B. Radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu EU ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade
- C. Javni interes u odnosu na javno zdravlje
- D. U svrhu arhiviranja u javnom interesu, u svrhu znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe
- E. Radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

22) Evidencija obrade podataka(elementi) (čl. 30, GDPR)

Evidencija obrade podataka mora sadržavati:

1. Ime i kontaktne podatke voditelja obrade (+ zajedničkog voditelja obrade, predstavnika voditelja obrade te službenika za zaštitu podataka)
2. Svrhu obrade
3. Opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka
4. Kategorije priamatelja podataka, uključujući primatelje u trećim zemljama i međunarodne org.
5. Ako je primjenljivo, prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu org., uključujući identificiranje te treće zemlje ili međunarodne org.
6. Ako je moguće, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka
7. Ako je moguće, opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera

23) Zis i zakon o kibernetickoj sigurnosti (čl. 1, ZIS, čl. 1, ZKS)

Zakon o informacijskoj sigurnosti određuje mjere i standarde informacijske sigurnosti, područja informacijske sigurnosti, nadležna tijela za donošenje, provođenje i nadzor mjera i standarda informacijske sigurnosti. Primijenjuje se na državna tijela, jedinice lokalne samouprave, na pravne osobe s javnim ovlastima koje su svojem djelokrugu koriste neklasificirane i klasificirane podatke. Primijenjuje se i na fizičke i pravne osobe koje ostvaruju pristup ili postupaju s neklasificiranim ili klasificiranim podacima.

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti uređuje postupke i mjere za postizanje visoke zajedničke razine kibernetičke sigurnosti operatera ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, nadležnosti i ovlasti nadležnih sektorskih tijela, jedinstvene nacionalne kontaktne točke, tijela nadležnih za prevenciju i zaštitu od incidenata (CSIRT) i tehničkog tijela za ocjenu sukladnosti, nadzor nad operaterima ključnih usluga i davateljima digitalnih usluga. Cilj zakona je osigurati provedbu mjera za postizanje visoke zajedničke razine kibernetičke sigurnosti u davanju usluga koje su od posebne važnosti za odvijanje ključnih društvenih i gospodarskih aktivnosti, uključujući funkcioniranje digitalnog tržišta.

24) sofisticiranost alata i tehničko znanje počinitelja kiberkriminala (poglavlje 6.2.3.)

Razvojem interneta, alati za hakiranje postaju sve više i više dostupni kako na deep webu, tako i na površinskim slojevima interneta preko hakerskih stranica, internetskih foruma i grupa. Sofisticiranost alata i tehničko znanje počinitelja kriminala obrnuto je proporcionalna što dovodi do sve više razine kiberkriminala jer omogućava sve većoj količini ljudi iskorištavanje mogućnosti za kiberkriminal.

25) primjer za zlorabu naprava (čl. 272, KZ)

Korištenje uređaja, računalnih programa (maliciozni programi u izvornom ili izvršnom kodu, programi za izradu malicioznih programa, programi za presretanje podataka, programi koji se koriste za neovlašten pristup računalnom programu) ili računalnih podataka (upute za počinjenje tih djela) u svrhu presretanja komunikacije, snimanja elektromagnetske emisije ili u svrhu računalnog krivotvorenja.

Korištenje lozinki, pristupnih šifri ili drugih podataka za neovlašten pristup računalnom sustavu.

26) pravne osnove (čl. 6, GDPR)

1. Privola
2. Izvršavanje ugovora
3. Poštovanje pravnih obveza voditelja obrade (pravo EU ili države članice)
4. Zaštita ključnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe
5. Izvršavanje zadaće od javnog interesa ili službene ovlasti voditelja obrade (pravo EU ili države članice)
6. Legitimni interesi voditelja obrade ili treće strane, osim kad te interese nadjačavaju temeljna prava i slobode ispitanika => ne odnosi se na obradu koju provode tijela javne vlasti

27) po čemu je računalni program drugačiji od autorskih djela kao što su književna i glazbena (7.2.6.)

Računalni program razlikuje se od ostalih autorskih djela u tome što autor računalnog programa ima isključivo pravo odobriti trajno ili privremeno reproduciranje računalnog programa bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku, djelomično ili u cjelosti, što uključuje i učitavanje, izvođenje, prikazivanje, prenošenje ili pohranu računalnog programa za koje je potrebno takvo reproduciranje.

Autor ima isključivo pravo odobriti prijevod, prilagodbu, obradu i bilo koju drugu izmjenu računalnog programa te reproduciranje rezultata tih izmjena, s time da prava osobe koja je izmijenila program ostaju nedirnuta.

Autor ima isključivo pravo odobriti distribuciju izvornika ili primjeraka računalnog programa, u bilo kojem obliku, kao i njihovo iznajmljivanje.

Ukoliko je program napravio zaposlenik u firmi, firma ima pravo koristiti sva imovinska prava nad programom u pogledu autorskopravne zaštite!!!

Autor ima sva ova prava, kao i ostala prava zagantirana općim autorskim pravom(ograničavanje autorskog prava u pogledu reprodukcije autorskog djela za privatno i drugo vlastito korištenje bez izravne ili neizravne komercijalne svrhe,ostvarivanje prava na naknadu za reproduciranje autorskog djela za privatno ili drugo vlastito korištenje).

Računalni program nema pravo pokajanja(moralno pravo).

28) kojeg se prava može odreći (7.2.5.)

Autor se može odreći svojih imovinskih prava u kontekstu autorskopravne zaštite.

Ta prava su:

- Pravo reproduciranja
- Pravo distribucije i iznajmljivanja
- Pravo priopćenja
- Pravo priopćavanja autorskog djela javnosti
- Pravo prerade

29) zašto je kod nas piratstvo skoro pa nekažnjivo iako je KD

Piratstvo kao kazneno djelo, da bi bilo kažnjivo, podrazumijeva nanošenje velike imovinske štete.

30) Kada ce se obrada osobnih podataka moci obrađivati bez privole?

Kad je ostvarena jedna od ostalih pravnih osnova za obradu podataka (pitanje 26).

31) Sto se utvrđuje međusobnim ugovorom između voditelja i izvršitelja obrade?

Svaka obrada osobnih podataka koju izvršitelj obrade provodi za voditelja obrade mora biti uređena ugovorom ili drugim pravnim aktom u pisanom obliku. **Ugovor o obradi i dijeljenju podataka** (Data Processing Agreement) je **pravno obvezujući** dokument koji sklapaju voditelj obrade i izvršitelj obrade u pisanom ili elektroničkom obliku, a njime se regulira predmet i trajanje obrade, prirodu i svrhu obrade, vrstu osobnih podataka i kategoriju ispitanika te obveze i prava voditelja i izvršitelja obrade. (Članak 28.)

32) Mogu li voditelji zaposlenici imati pristup osobnim podacima?

Mogu, izvršitelj obrade i bilo koja osoba koja djeluje pod vodstvom voditelja obrade ili izvršitelja obrade koja ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke ako to ne zatraži voditelj obrade, osim ako to nalaže pravo Unije ili pravo države članice. (Članak 29.)

33) Kakav je položaj drugog izvršitelja obrade? (prvi izvršitelj obrade ce odgovorati za njegove greske)

Iste obaveze kao iz ugovora između voditelja i izvršitelja obrade nameću se drugom izvršitelju ugovorom ili drugim pravnim aktom u skladu s pravom Unije ili pravom države članice. Osobito obaveza davanja

dostatnih jamstava za provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da se obradom udovoljava zahtjevima iz ove Uredbe. Ako taj drugi izvršitelj obrade ne ispunjava obveze zaštite podataka, početni izvršitelj obrade ostaje u cjelosti odgovoran voditelju obrade za izvršavanje obveza tog drugog izvršitelja obrade. (Članak 28.)

34) Slučaj kada bi voditelj i izvršitelj obrade prijetili službeniku zbog njegovog prigovora njima, također voditelj obrade mu prijeti da će dobiti otkaz ukoliko ne potpiše potvrdu da je sve u redu, s obradom iako službenik smatra da nije? (službenik će se obratiti azopu, jer službenik ima pravo prigovora i samostalan je u svom rad)

Zaštitne mjere da bi se službeniku za zaštitu podataka omogućilo obavljanje zadaća na neovisan način:

- ne smiju im se davati upute o načinu rješavanja predmeta, na primjer, o ishodu koji bi trebalo ostvariti i načinu vođenja istrage o pritužbi ili o tomu treba li tražiti savjet nadzornog tijela
- ne smije ih se upućivati da zauzmu određeno stajalište o predmetu koji se odnosi na zakon o zaštiti podataka, (npr. na određeno tumačenje zakona)
- ne smije se službenika za zaštitu podataka razriješiti dužnosti ili kazniti zbog izvršavanja zadaća,
- ne smije postojati sukob interesa u odnosu na ostale moguće zadatke i dužnosti

Službenik će se obratiti AZOP-u jer ima pravo prigovora i samostalan je u svom radu.

35) Koja prava uziva ispitanik? S kojim pravom ispitanika je povezano nacelo smanjenja pohrane podataka? (s nacelom brisanja, podaci se čuvaju samo onoliko koliko je potrebno za svrhu obrade)

Ispitanici imaju kontrolu nad njihovim osobnim podacima, pravo provjere obrađuju li se njihovi osobni podatci te je li ta obrada zakonita.

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, prava ispitanika jamčena uredbom su:

(u skripti je ovo 5.3.7.)

pravo ispitanika na informiranje o obradi osobnih podataka

pravo pristupa osobnim podacima

pravo ispitanika na ispravak podataka

pravo ispitanika na brisanje osobnih podataka

pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

pravo na prenosivost osobnih podataka

pravo na prigovor obradi osobnih podataka

pravo na prigovor automatiziranom pojedinačnom donošenju odluka, uključujući izradu profila

Načelo smanjenja pohrane podataka povezano je s načelom brisanja podataka.

-Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

- (1) osobni podaci **više nisu nužni** u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
- (2) ispitanik je **povukao privolu** na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu (također i kada je riječ o osobnim podacima djeteta prikupljenih u vezi s ponudom usluga informacijskog društva)
- (3) ispitanik je sukladno Uredbi uložio **prigovor**: a) na obradu koja se temelji na osnovi javnog interesa/izvršavanja službene ovlasti voditelja obrade, odnosno na osnovi legitimnog interesa voditelja obrade ili treće strane (čl. 21. st. 1. Uredbe), a ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, odnosno ispitanik je sukladno Uredbi uložio prigovor: b) na obradu u svrhe izravnog marketinga (čl. 21. st. 2. Uredbe)
- (4) osobni podaci **nezakonito su obrađeni**
- (5) osobni podaci moraju se **brisati radi poštovanja pravne obveze** iz prava Unije ili države članice kojem podliježe voditelj obrade.

-Pravo na brisanje posebno je bitno ako je ispitanik dao svoju privolu dok je bio dijete i nije bio u potpunosti svjestan rizika obrade, a kasnije želi ukloniti takve osobne podatke, osobito na internetu

-Ukoliko voditelj obrade mora obrisati osobne podatke koje je **javno objavio** (osobito na Internetu), on je dužan **poduzeti razumne mjere**, uključujući tehničke mjere, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak provedbe, kako bi **obavijestio voditelje** obrade koji obrađuju te osobne podatke da je ispitanik zatražio od tih voditelja obrade da izbrišu sve poveznice do njih ili kopiju ili rekonstrukciju tih podataka

iznimke

- osobni podaci ne trebaju se brisati ako je njihova obrada nužna:

1. za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i na slobodu informiranja
2. radi poštovanja pravnih obveza
3. za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade
4. na temelju javnog interesa u području javnog zdravlja
5. u svrhe arhiviranja od javnog interesa, u svrhe znanstvenih ili povijesnih istraživanja, u statističke svrhe
6. ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva

36) Jesu li IP adrese osobni podaci i prema kome?

Kada je voditelj obrade uz razumni napor legalnim putem može nedvojbeno povezati sa konkretnom osobom, IP adresu bi trebalo smatrati osobnim podatkom. U suprotnom, IP adresa nije osobni podatak. O tome svjedoči i odluka Europskog suda pravde od 19.10.2016.

NISAM SIGURNA DA JE TO TOCAN ODGOVOR!!!!!!!!!!!!

37) Koji biometrijski podaci su osobni podaci?

biometrijski podaci - osobni podaci koji su dobiveni posebnom tehničkom obradom u vezi s fizičkim obilježjima, fiziološkim obilježjima ili obilježjima ponašanja pojedinca koja omogućuju ili potvrđuju jedinstvenu identifikaciju tog pojedinca, kao što su fotografije lica ili daktiloskopski podaci (čl. 4. t.14.) Fotografije samo pri obradi posebnim tehničkim sredstvima kojima se omogućuje jedinstvena - identifikacija ili autentifikacija pojedinca“ (uvodna izjava br. 51.) npr. Fotografija je biometrijski podatak samo ako je obrađena na tehnološki način kojim se utvrđuje neko od gore navedenih obilježja pojedinca prema kojima se taj pojedinac onda može identificirati.

38) Po čemu se kazneno djelo neovlaštenog pristupa razlikuje od ranije verzije KZ?

Važeći Kazneni zakon, za razliku od prethodnog zakona gdje je to uvjetovano postojanjem zaštitnih mjera, nema takvih ograničenja nego kažnjava svaki neovlašteni pristup. (skripta 6.4.2.)

39) Usluge informacijskog društva, primjeri

(u skripti 8.3.1.)

USLUGA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA - u ZET je definirana kao usluga na daljinu koja se pruža, u pravilu uz naknadu, elektroničkim putem i na individualni zahtjev primatelja usluge

- pri takvom korištenju takvom uslugom korisnik usluge ne mora nužno plaćati naknadu za korištenje već je moguće da sama usluga za korisnika bude besplatna a da njezino financiranje vrši u potpunosti ili djelomično na drugi način kao npr. prodaja oglasnog prostora ili neki drugi oblik oglašavanja
- u usluge informacijskog društva prema ZET-u ubrajamo:

- Internetsku prodaju roba i usluga [zara](#)
- Nuđenje podataka na internetu [zakon.hr](#)
- Reklamiranje putem interneta [njuskalo](#)
- Elektroničke pretraživače [google](#)
- Mogućnost traženja podataka i usluga koje se prenose elektroničkom mrežom [pitaj.knjiznicara](#)

- Posredovanje u pristupu mreži ili pohranjivanju podataka korisnika [a1, i cloud](#)

40) Računarstvo u oblaku, primjeri

Posebna vrsta usluge gdje se korištenje računalni resursima pruža u obliku usluge koja se dostavlja putem interneta, a korisnici je plaćaju onoliko koliko se koriste. Usluga se može pružati kao javna, privatna ili hibridna koja kombinira javni i privatni pristup. Sama usluga računarstva u oblaku je skup hardvera, mreža, memorijskog prostora za pohranu podataka, usluga i sučelja koji omogućuju provedbu računarstva kao usluge. Usluge uključuju osiguravanje softvera, infrastrukture i prostora za pohranu podataka putem interneta prema zahtjevima korisnika

1. [Osiguranje softvera](#)

2. [Infrastruktura](#)

3. [memorija](#)

- prepreke uporabi usluga cloud računarstva:
- Nedovoljno poznavanje tehnologije
- Previsoka cijena usluge
- Pravna i zakonska nesigurnost
- Nesigurnost fizičke lokacije podataka
- Sigurnosni rizici

41) Razlike između računalnog krivotvorenja i prijevare

Kod računalnog krivotvorenja radi se o računalnim podacima koji imaju vrijednost za pravne odnose i za vjerodostojnost te za daljnu uporabu. Npr. tko neovlašteno izradi, unese, izmijeni, izbriše ili učini neuporabljivim ili nedostupnim računalne podatke. Kod računalne prijevare osim što se odnosi na računalne podatke, također se odnosi i na računalne sustave. Omogućava se ometanje rada računalnih sustava, cilj je sebi ili drugome napraviti protupravnu korist (imovinsku, komervijalnu...) te se prouzroči drugome šteta. Oba djela moraju bit neovlaštena i s namjerom, oba djela se pokreću po službenoj dužnosti te kod oba djela se pokušaj kažnjava. [\(krivotvorenje- ne mozes krivotvorit racunalne sustave nego samo nekakve podatke, dokumente, jako bitna VJERODOSTOJNOST prijevara- mozes nekoga prevariti i u vezi podataka i u vezi racunalnih sustava\)](#)

42) e-trgovina i kako se dijeli s obzirom na objekte i subjekte te primjere

ELEKTRONIČKA TRGOVINA (E-COMMERCE) → oblik elektroničkog poslovanja pri čemu se koriste informacijsko komunikacijske tehnologije za provedbu transakcija kao što su kupovina, prijenos ili razmjena roba, usluga i/ili informacija putem elektroničkih komunikacijskih mreža

- ovisno o dobrima kojima se na tom elektroničkom tržištu trguje postoji:

a) Indirektno (neizravno) e-trgovanje

- obuhvaća elektroničku nabavu tjelesnih dobara koja se i dalje isporučuju na tradicionalan način

b) Direktno (izravno) e-trgovanje

- podrazumijeva elektroničku narudžbu, plaćanje i isporučivanje netjelesnih dobara i usluga poput softvera, audiovizualnih sadržaja i sl. u digitalnom obliku
- osim prodaje roba i usluga obuhvaća i druge poslovne aktivnosti: brza i jednostavna komunikacija, ponuda, potražnja, prodaja, razmjena informacija, podnošenje platnih naloga, elektronički prijenos sredstava, prijenos vlasništva, elektroničko trgovanje vrijednosnicama...
- unutar poduzeća pospješuje se i ubrzava **komunikacija**, povećava se **učinkovitost**, smanjuju se **troškovi**
- skraćuje se vrijeme poslovnih transakcija
- smanjuju se nepotrebne zalihe
- poslovanje se prilagođava interesima i potrebama kupaca
- proširuje se tržište
- moguć je rad neovisno o radnom vremenu
- s bilo kojeg mjesta može se pristupiti mreži e trgovina s **obzirom na subjekte**:

A) IZMEĐU GOSPODARSKIH SUBJEKATA (B2B – *business to business*)

B) IZMEĐU GOSPODARSKIH SUBJEKATA I NJIHVIH KUPACA (B2C ili C2B – *business to customer* i obrnuto)

C) IZMEĐU SAMIH KUPACA (C2C – *customer to customer*)

D) IZMEĐU GOSPODARSKIH SUBJEKATA I JAVNE VLASTI (B2G ili G2B – *business to government* i obrnuto)

Primjeri: INDIREKTNO- naručivanje robe sa Zarine WEB stranice

DIREKTNO- kupnja pretplate na Spotify

43) objasniti mere conduit, hosting i caching

To su oblici pružanja usluga od strane ISPa- [internet service provider \(npr. google?\)](#).

MERE CONDUIT ([isključiv kanal-prijevod](#))

– **isključiva uloga prijenosnika informacija**

sastoji se od prijenosa informacija korisnika ili od pružanja pristupa mreži i podacima

prema ZET-u posrednici će pri pružanju takve vrste usluga biti isključeni od odgovornosti za informacije korisnika pod uvjetom da:

- Sam posrednik nije inicirao prijenos
 - Da nije izvršio odabir podatka ili dokumenata koji su predmet prijenosa
 - Da nije izuzeo ili preinačio podatke u sadržaju poruka ili dokumenata
 - Da nije odabrao korisnika prijenosa
- mora biti obavljeno na način da omogućuje **automatsku, posredničku i privremenu pohrana podataka** ali samo ako je takva pohrana nužna isključivo zbog prijenosa u komunikacijskoj mreži te pod uvjetom da se informacije ne pohranjuju dulje no što je to razumno za svrhu prijenosa, te da sam posrednik nema nikakvo znanje niti kontrolu nad prenesenim informacijama
- to se pravilo jednako odnosi i na prijenos elektroničke pošte, razmjenu poruka unutar sustava za automatsku razmjenu podataka (EDI) ili na sadržaj koji se prenosi u svrhu postavljanja i pohranjivanja na poslužitelje posrednika

CACHING

– privremeni smještaj informacija

usluga automatske, privremene i prolazne pohrane informacija koja je izvršena isključivo u svrhu učinkovitijeg prijenosa informacija prema ostalim primateljima usluge na njihov zahtjev

za tako pohranjene informacije isključena je odgovornost pod uvjetom da:

- Ne mijenja podatke
- Uvažava uvjete za pristup podacima
- Postupa u skladu s pravilima za ažuriranje podataka
- Djeluje u skladu s dopuštenom primjenom tehnologija za prikupljanje podataka
- Trenutačno ukloni ili trenutačno onemogućiti pristup podacima koje je pohranio odmah čim je saznao da su podaci u polazištu uklonjeni iz prijenosa putem mreže ili je onemogućen pristup do njih ili je sud ili drugo nadležno tijelo naredilo njihovo uklanjanje ili onemogućavanje pristupa

HOSTING

– smještaj informacija na poslužitelju

usluga putem koje korisnici na vlastiti zahtjev pohranjuju informacije na poslužitelje posrednika (npr. elektronička pošta, datoteke pohranjene putem usluge cloud računarstva)

isključena je odgovornost pod uvjetom da posrednik:

- Nema saznanja niti je mogao znati o nedopuštenom djelovanju korisnika ili sadržaju podataka
 - Odmah čim je saznao da je riječ o nedopuštenom djelovanju ili podatku ukloni ili onemogućiti pristup podacima
- ovo sve ne primjenjuje se ako je korisnik koji je postavio sadržaj na poslužitelje posrednika na bilo koji način povezan ili ovisan o posredniku (npr. trgovačko društvo koje ima udjele u posredniku)

LINKING (NIJE PISALO U PITANJU ALI ZA SVAKI SLUČAJ)

– usluge upućivanja na sadržaj

direktivom nije ništa propisano, ostavljeno je državama članicama

RH isključuje posrednika od odgovornosti ako:

- Nema saznanja niti je mogao znati o nedopuštenom djelovanju korisnika ili sadržaju podataka u tim informacijama, kao i o sudskim postupcima vezanim uz naknadu štete koja bi proizlazila iz nedopuštenog djelovanja korisnika ili sadržaja pohranjenih podataka i ako nije bio niti mogao biti upoznat s činjenicama ili okolnostima iz kojih bi nedopuštena aktivnost korisnika bila očigledna
- Odmah saznao ili je postao svjestan da se radi o nedopuštenom djelovanju ili podatku ukloni ili onemogućiti pristup podacima

slučaj Pirate Bay-a (kazneni postupak u Švedskoj; TBP temelji obranu na isključenju odgovornosti zbog status posrednika, ali sud odlučio da su zbog kategorizacija na stranici efektivno mijenjali podatke u prijenosu i pohrani te su proglašeni krivim za olakšavanje i pomaganje u postupku povrede autorskih prava)

44) operator ključnih usluga i davatelj digitalnih usluga te koje konkretno usluge pružaju

OPERATOR KLJUČNIH USLUGA javni ili privatni subjekt koji daje neku uslugu bitnu građanstvu. [Npr u sektoru zdravstva, energetike, prijevoza, bankarstva, vodoopskrba, digitalna infrastruktura...](#)

[Davatelj digitalnih usluga- pravni subjekt koji pruža neku digitalnu uslugu. Digitalne usluge su: internetsko tržište, internetska tržilica, usluge racunarstva u oblaku.](#)

[ZAKON O KIBERNETICKOJ SIGURNOSTI](#)

NE ZNAM I ISPRICAVAM SE ALI NIGDJE NEMA DEFINICIJE NORMALNE.

45) arhitektura interneta i objasniti to na primjeru whatsapp

4 sloja

APLIKACIJSKI SLOJ

najviši sloj, na ovoj razini se implementiraju protokoli ([raznorazni, puno ih je](#))-pomoću kojih komuniciraju različite aplikacije koje razmjenjuju informacije putem interneta. Primarna uloga im je da formatiraju podatke koji se razmjenjuju, tako da ih druga aplikacija može prepoznati. Mogu biti otvoreni i zatvoreni. OTVORENI su dostupni svima zato što su njihove specifikacije javno poznate. Kod ZATVORENIH njihova uporaba može biti podvrgnuta različitim ograničenjima.

Primjer-sama aplikacija whatsapp

TRANSPORTNI SLOJ

Zadaća je da preuzmu podatke, podijele te podatke u manje segmente ([pakete](#)), označe ih i prosljede na nižu razinu gdje se obavlja prijenos. Uređaj([transportni sloj na primateljevoj strani](#)) primatelja preuzima te podatke od protokola na nižoj razini ([od mreznog sloja](#)), sastavlja ih nazad i prosljeđuje odgovarajućoj aplikaciji ([na visu razinu](#)). Najčešće korišteni protokoli su TCP i UDP.

Primjer: prijenos poruke, sloj koji mi ne vidimo, brine se da poruka dode u onom obliku u kojem je i poslana

MREŽNI SLOJ

Omogućava prijenos podataka u obliku internetskog datagrama koji se sastoji od podatkovnog dijela i zaglavlja. [INTERNETSKI DATAGRAM!!!](#)

PODATKOVNI DIO tu se nalazi segment iz prethodnog sloja, dakle preuzet od transportnog protokola. [Sadržaj iz paketa](#)

ZAGLAVLJE tu se nalaze info potrebne IP protokolu da uspješno prenese datagrama od izvora do odredišta.

Ključni protokol je IP čija je glavna funkcija adresiranje odnosno način na koji će se indentificirati uređaji koji su spojeni na Internet i kako će podaci putovati do odredišta.

Primjer: traženje određene ip adrese na koju se salju podaci

FIZIČKI SLOJ

Tehnologije kojima se podaci prenose fizički.

Primjer- dal je prijenos kablom ili bezicno

46) sigurnosna strategija

Njezin cilj je zaštititi kritičnu infrastrukturu. Kritične infrastrukture se odnose na energetiku, zdravstvo, promet, financije, javne službe.... Postoji europska i nacionalna. Europska je ona koja je od interesa za barem 2 države članice, a nacionalna su sustavi, mreže i objekti od nacionalne važnosti čiji bi prekid djelovanja uzrokovao ozbiljne posljedice.

Sigurnosna strategija mora ispuniti 5 funkcija

- | [1.](#)- mora odvratiti ljude od pokušaja da čine takva djela,
- | [2.](#)- mora spriječiti uspješno izvršenje kaznenog djela,
- | [3.](#)- mora otkriti takve zlouporabe,
- | [4.](#)- minimizirati učinke i štete zloupotreba i
- | [5.](#)- sigurnosne mjere moraju zadovoljiti određene pravne zahtjeve.

| Strategija sadrži:

ADMINISTRATIVNE I ORGANIZACIJSKE MJERE čija je svrha stvaranje pretpostavki za provođenje sigurnosne politike u što ulazi analiza sigurnosnih troškova, utvrđivanje nadležnosti i odgovornosti, provođenje klasifikacije podataka i nadzor i kontrola nad provođenjem. Vrlo su su bitni klasificirani i neklasificirani podaci, stupnjevi tajnosti (vrlo tajno, tajno, povjerljivo i ograničeno)

ANALIZA RIZIKA je razmatranje mogućih scenarija prijetnji kako bi se procijenila ranjivost i učinak poremećaja u radu kritične infrastrukture. Razmatra se koji su najčešći ciljevi napada i kojim se dobrima pruža zaštita, koje su slabosti sustava, kojim je opasnostima izložen, koje su moguće protumjere i tko su mogući počinitelji.

DONOŠENJE SIGURNOSNOG PROGRAMA uključuje dokumentiranje postupka i mjera koje će pružiti zadovoljavajući stupanj zaštite i odrediti prava i dužnosti korisnika. Sastoji se od fizičke sigurnosti, ljudske sigurnosti, komunikacijske i operativne.

PLANIRANJE U SLUČAJU NUŽDE su postupci predviđeni za slučajeve kada je došlo do ugrožavanja kao posljedica različitih djelovanja. Sadrži 4 komponente

- korištenje mjera za otkrivanje napada,
- sastavljanje ekipe koja će odgovoriti,
- odlučivanje kako će ekipa odgovoriti i
- osigurati da se plan s vremenom mijenja.

47) pseudonimizacija, njena svrha

Obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez upotrebe dodatnih informacija, te dodatne informacije se drže odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se ostvarilo da se ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Svrha joj je osigurati sigurnost podataka, smanjiti rizike za ispitanike, zaštita podataka

48) Vrste CC licenca (footnote u knjizi, str. 262)

Skup licencijskih ugovora o uvjetima raspolaganja autorskim djelima

Skup unaprijed formuliranih, tipiziranih ugovora koji omogućuju autorima da sami izaberu koja će prava pridržati a koja će prepustiti korisnicima. Omogućuje korisnicima brzu informaciju pod kojim uvjetima je zaštićeno djelo dostupno za korištenje.

Imena svih vrsta CC licenci kreću s riječi “attribution” koja označava autostvo, što podrazumijeva da se u svakoj vrsti CC licence mora se imenovati autor pri korištenju. Ostali dijelovi imena definirani su ostalim obilježjima te specifične licence.

Attribution licencija, attribution-nodervis, attribution-noncommercial, attribution-sharealike, attribution-noncommercial-nodervis, attribution-noncommercial-sharealike

*sharealike - obveze autora da ukoliko koriste program pod tom CC licencom, moraju svoj program ,koji sadrži dio programa pod CC licencom, učiniti dostupnim pod istim uvjetima

49) digitalni jaz

Razlika između onih kojima je tehnologija dostupna i onih kojima nije, problem odljeva mozgova

Rješenje-informatizacija gospodarstva, smanjenje troškova, povećanje učinkovitosti, podizanje stupnja obrazovanja, poboljšanje dostupnosti informacija i javnih usluga, međunarodna suradnja, omogućavanje otvorenom pristupu mrežama, poticanje privatnih investicija

50) Tri kriterija za pružatelje ključnih usluga po ZKSOKUDDU (Lista iz Priloga I., itd.)

Subjekt pruža neku od ključnih usluga s popisa priloga 1

Pružanje ključne usluge ovisi o mrežnim i informacijskim sustavima

Incident bi imao znatan negativan učinak na pružanje ključne usluge

| !nadam se da je to to!

| [Zksokudd- zakon o kibernetickoj sigurnosti operatora klucnih usluga i davatelja digitalnih usluga](#)

51) Na koga se odnosi ZIS a na koga ZKSOKUDDU? (Tijela javne vlasti vs. Javni i privatni subjekti)

ZIS se odnosi na državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima, također se odnosi na pravne i fizičke osobe koje ostvaruju pristup ili postupaju s klasificiranim ili neklasificiranim podacima.

ZKSOKUDDU se odnosi na operatere, neovisno jesu li javni ili privatni subjekti.

52) licencijski ugovori

Oni od korisnika zahtijevaju da se suzdrži od radnji koje bi mogle dovesti do povrede autorovog isključivog prava na prilagodbu, izmjenu, obradu...

GNU javna licencija(GNU GPL)- najpopularniji i najčešće tipizirani licencijski ugovor, autori se odriču imovinskih prava na softveru, istovremeno se obvezujući zajedno distribuirati izvorni i izvršni kod te tekst same licencije. GPL licencija za autora predstavlja znatna ograničenja u pogledu komercijalnog iskorištavanja djela, autor se odriče svih svojih imovinskih prava dajući svoje djelo svima na besplatno korištenje. Ova vrsta licencije podrazumijeva da ukoliko je osoba koristila orginalni program u stvaranju novog programa, taj novi program mora bit distribuiran pod istim uvjetima kao i orginalni kod (dalje se osigurava korištenje GNU licencije). GNU licencija temelji se na 4 slobode:

- Sloboda korištenja softwarea u bilo koju svrhu
- Sloboda mijenjanja i prilagođavanja software korisničkoj želji i potrebi
- Sloboda daljnje distribucije software bez naknade
- Sloboda korisnika da dalje distribuira izmijenjenje inačice softwarea

APACHE licencija- manje obvezujući licencijski ugovor, ne zahtjeva od programera i korisnika da unaprijedene inačice budu licencirane pod istim uvjetima.

BSD I MIT- ne brane naknadne izmjene pravnog režima upravljanja pravima, omogućuje povezivanje softvera licenciranog pod njihovim uvjetima sa softverom kojim upravlja neki drugi licencirani ugovor.

CC – licencijski ugovori o raspolaganju autorskim djelima, pružaju standardizirani okvir odabira primjene određenih ovlaštenja pri korištenju zaštićenim autorskim djelima. Skup unaprijed formuliranih i tipiziranih ugovora koji omogućuje autorima da sami izaberu koja prava će pridržati a koja prepustiti korisnicima.

53) net neutrality

Neutralnost interneta je koncept pri kojemu pružatelji internetskih usluga (ISP) moraju omogućavati svim stranicama na internetu jednaku brzinu protoka podataka kako bi se korisnicima omogućio jednak pristup svom sadržaju na internetu te kako se nebi prioritizirali određeni servisi na internetu naspram drugih.

(objasnenje vama: bila je ideja prije par godina maknut net neutrality sto je predložio trump i fora s tim je bila da bi tipa T-com mogao osigurati korisnicima da imaju brzi internet kad koriste netflix nego kad koriste HBO sto bi dovelo do veceg koristenja netflix-a jer bi se korisnicima brže učitavao sadržaj i imali bi bolju kvaliteta sto je cijela poanta streaming servisa i onda bi netflix imao bolju poziciju na trzistu nego HBO)

54) osobe i godine bitne za početak razvoja interneta (vezano uz NCP, TCP i IP)

1970. NCP-

1973. Bob Kahn i Vinton Cerf. TCP

Nekoliko godina kasnije Jon postel- IP

55) konvencije na kojima se temelji suvremeni sustav prava intelektualnog vlasništva

Pariška-zaštita industrijskog vlasništva

Bernska- zaštita književnih i umjetničkih djela

Madridski sporazum- međunarodna registracija znakova

56) što znači ENISA

European network and information security agency

57) NIS direktiva

Direktiva o kibersigurnosti, direktiva o mrežnoj i informacijskoj sigurnosti.

Treba osigurati minimalne sigurnosne standarde, promicati suradnju i jamčiti spremnost u svim sektorima

Osigurava zajedničku i ujednačenu razinu sigurnosti računalnih mreža

Izglasana 2014 s amandmanima- ograničavanje primjene direktive samo na davatelje usluga koji se odnose na kritičnu infrastrukturu, donošenje strategija uz pomoć ENISE i imenovanje zajedničke točke kontakta između nac. Nadležnih tijela.

58) analiza rizika i plan u slučaju nužde

ANALIZA- razmatra moguće scenarije prijetnji kako bi se ocijenile ranjivosti u radu kritičnih infrastruktura.

odgovara na pet pitanja:

1.koji su najčešći ciljevi napada i kojim dobrima se pruža zaštita?-ciljevi napada su vojna i obavještajna računala, poslovna računala koja su meta konkurencije, računala bankovnih institucija, računala vladinih službi, poduzeća koja su meta zaposlenika ili svaka organizacija. Sigurnost znači dostupnost(moraju biti dostupni ovlaštenim korisnicima), tajnost(moraju biti poznati samo ovlaštenim korisnicima) i cjelovitost(potpunost i točnost podataka)

59) e-javna vlast-među kim se može odvijati poslovanje

Oblik elektroničkog poslovanja koji označava mogućnost pružanja tradicionalnih usluga građanima na nov način koji podrazumijeva široku primjenu postupaka, metoda i tehnologija pogodnih za elektroničko pružanje usluga i online komunikaciju s građanima.

Poslovanje se može odvijati među:

- | Vlastima i tijelima jedinica lokalne i područne samouprave [G2L](#)
- | Vlasti i građana [G2C](#)
- | Vlasti i gosp. Subjekata [G2B](#)
- | Vlasti i njenih službenika [G2E](#)
- | Vlasti i korisnika iz drugih država [G2F](#)
- | Između građana [C2C](#)

60) temelji na kojima počiva e-javna uprava u RH

Računalna i komunikacijska infrastruktura, ljudski potencijal, podatkovno/informacijska i dokumentacijska osnovica, sustav interoperabilnosti, sustav autentikacije i autorizacije, dostupnost el.usluga

| -

DEFINICIJE

1. „osobni podaci” znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;
2. „obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
3. „ograničavanje obrade” znači označivanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti;
4. „izrada profila” znači svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincom, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanosti, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca;
5. „pseudonimizacija” znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi

se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi;

6. „sustav pohrane” znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi;
7. „voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;
8. „izvršitelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;
9. „primatelj” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u

okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka koju obavljaju ta tijela javne vlasti mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka prema svrhama obrade;

„treća strana” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade;

„privola” ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

„povreda osobnih podataka” znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

„genetski podaci” znači osobni podaci koji se odnose na naslijeđena ili stečena genetska obilježja pojedinca koja daju jedinstvenu informaciju o fiziologiji ili zdravlju tog pojedinca, i koji su dobiveni osobito analizom biološkog uzorka dotičnog pojedinca;

„biometrijski podaci” znači osobni podaci dobiveni posebnom tehničkom obradom u vezi s fizičkim obilježjima, fiziološkim obilježjima ili obilježjima ponašanja pojedinca koja omogućuju ili potvrđuju jedinstvenu identifikaciju tog pojedinca, kao što su fotografije lica ili daktiloskopski podaci;

„podaci koji se odnose na zdravlje” znači osobni podaci povezani s fizičkim ili mentalnim zdravljem pojedinca, uključujući pružanje zdravstvenih usluga, kojima se daju informacije o njegovu zdravstvenom statusu;

„glavni poslovni nastan” znači:

- (a) što se tiče voditelja obrade s poslovnim nastanima u više od jedne države članice, mjesto njegove središnje uprave u Uniji, osim ako se odluke o svrhama i sredstvima obrade osobnih podataka donose u drugom poslovnom nastanu voditelja obrade u Uniji te je potonji poslovni nastan ovlašten provoditi takve odluke, u kojem seslučaju poslovni nastan u okviru kojeg se donose takve odluke treba smatrati glavnim poslovnim nastanom;

- (b) što se tiče izvršitelja obrade s poslovnim nastanima u više od jedne države članice, mjesto njegove središnje uprave u Uniji, ili, ako izvršitelj obrađenema središnju upravu u Uniji, poslovni nastan izvršitelja obrade u Uniji u kojem se odvijaju glavne aktivnosti obrade u kontekstu aktivnosti poslovnog nastana izvršitelja obrade u mjeri u kojoj izvršitelj obrade podliježe posebnim obvezama u skladu s ovom Uredbom;

„predstavnik” znači fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koju je voditelj obrade ili izvršitelj obrade imenovao pisanim putem u skladu s člankom 27., a koja predstavlja voditelja obrade ili izvršitelja obrade u pogledu njihovih obveza na temelju ove Uredbe;

„poduzeće” znači fizička ili pravna osoba koja se bavi gospodarskom djelatnošću, bez obzira na pravni oblik te djelatnosti, uključujući partnerstva ili udruženja koja se redovno bave gospodarskom djelatnošću;

„grupa poduzetnika” znači poduzetnik u vladajućem položaju te njemu podređeni poduzetnici;

„obvezujuća korporativna pravila” znači politike zaštite osobnih podataka kojih se voditelj obrade ili izvršitelj obrade s poslovnim nastanom na državnom području države članice pridržava za prijenose ili skupove prijenosa osobnih podataka voditelju obrade ili izvršitelju obrade u jednoj ili više trećih zemalja unutar grupe poduzetnika ili grupe poduzeća koja se bave zajedničkom gospodarskom djelatnošću

„nadzorno tijelo” znači neovisno tijelo javne vlasti koje je osnovala država članica u skladu s člankom 51.;

4.5.2016. HR Službeni list Europske unije L 119/35

22. „predmetno nadzorno tijelo” znači nadzorno tijelo koje je povezano s obradom osobnih podataka zato što:
- (a) voditelj obrade ili izvršitelj obrade ima poslovni nastan na državnom području države članice tog nadzornog tijela;
 - (b) obrada bitno utječe ili je izgledno da će bitno utjecati na ispitanike koji borave u državi članici tog nadzornog tijela; ili
 - (c) podnesena je pritužba tom nadzornom tijelu.
23. „prekogranična obrada” znači ili:
- (a) obrada osobnih podataka koja se odvija u Uniji u kontekstu aktivnosti poslovnih nastana u više od jedne države članice voditelja obrade ili izvršitelja obrade, a voditelj obrade ili izvršitelj obrade ima poslovni nastan u više od jedne države članice; ili
 - (b) obrada osobnih podataka koja se odvija u Uniji u kontekstu aktivnosti jedinog poslovnog nastana voditelja obrade ili izvršitelja obrade, ali koja bitno utječe ili je izgledno da će bitno utjecati na ispitanike u više od jedne države članice.
24. „relevantni i obrazloženi prigovor” znači prigovor na nacrt odluke kao i na to je li došlo do kršenja ove Uredbe, ili je li djelovanje predviđeno u vezi s voditeljem obrade ili izvršiteljem obrade u skladu s ovom Uredbom, koji jasno pokazuje važnost rizika koje predstavlja nacrt odluke u pogledu temeljnih prava i sloboda ispitanika i, ako je primjenjivo, slobodnog protoka osobnih podataka unutar Unije;
25. „usluga informacijskog društva” znači usluga kako je definirana člankom 1. stavkom 1. točkom 2. Direktive 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća (1);
26. „međunarodna organizacija” znači organizacija i njezina podređena tijela uređena međunarodnim javnim pravom ili bilo koje drugo tijelo koje su sporazumom ili na osnovi sporazuma osnovale dvije ili više zemalja.

1. *adresa*: ukupnost svih sastavnica adresiranja (znakovi, slova, znamenke i signali) koje se upotrebljavaju za određivanje odredišta veze,
2. *brojevi*: nizovi znamenaka koji se upotrebljavaju za adresiranje u elektroničkim komunikacijskim mrežama,
3. *djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga*: postavljanje, upravljanje i davanje na korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža i elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme te pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga,
4. *dodjela brojeva i adresa*: prijenos prava na uporabu brojeva i adresa, bez prijenosa vlasništva nad brojevima i adresama,
5. *elektromagnetska kompatibilnost (EMC)*: mogućnost naprave, uređaja ili sustava da radi na zadovoljavajući način u svojem elektromagnetskom okruženju i da ne stvara štetne elektromagnetske smetnje drugoj opremi ili sustavima u tom okruženju,
6. *elektronička komunikacijska mreža*: prijenosni sustavi i, prema potrebi, oprema za prospajanje (komutaciju) ili usmjeravanje i druga sredstva koja omogućuju prijenos signala žičnim, radijskim, svjetlosnim ili drugim elektromagnetskim sustavom, što uključuje satelitske mreže, nepokretne zemaljske mreže (s prospajanjem kanala i prospajanjem paketa, uključujući internet), pokretne zemaljske mreže, elektroenergetske kabelske sustave u mjeri u kojoj se upotrebljavaju za prijenos signala, radiodifuzijske mreže i mreže kabelske televizije, bez obzira na vrstu podataka koji se prenose,
7. *elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema*: pripadajuća infrastruktura i oprema povezana s elektroničkom komunikacijskom mrežom i/ili elektroničkom komunikacijskom uslugom, koja omogućuje ili podržava pružanje usluga putem te mreže i/ili usluge, što osobito obuhvaća kabelsku kanalizaciju, antenske stupove, zgrade i druge pripadajuće građevine i opremu, te sustave uvjetovanog pristupa i elektroničke programske vodiče,
8. *elektronička komunikacijska oprema*: oprema koja se upotrebljava za obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga,
9. *elektronička komunikacijska usluga*: usluga koja se, u pravilu, pruža uz naknadu, a sastoji se u cijelosti ili većim dijelom od prijenosa signala u elektroničkim komunikacijskim mrežama, uključujući telekomunikacijske usluge i usluge prijenosa u radiodifuzijskim mrežama, što ne obuhvaća usluge pružanja sadržaja i obavljanja uredničkog nadzora nad sadržajem koji se prenosi korištenjem elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga. Ova usluga ne obuhvaća usluge informacijskog društva koje se u cijelosti ili većim dijelom ne sastoje od prijenosa signala u elektroničkim komunikacijskim mrežama,
10. *elektronička pošta*: svaka tekstovna, glasovna, zvučna ili slikovna poruka odasлана javnom komunikacijskom mrežom, koja se može pohraniti u mreži ili u terminalnoj opremi primatelja poruke sve dok je primatelj ne preuzme,
11. *elektroničke komunikacije*: davanje na korištenje elektroničke komunikacijske mreže i/ili pružanje elektroničke komunikacijske usluge,
12. *elektronički komunikacijski vod*: podzemni ili nadzemni žični, svjetlosni ili srodni vod između priključnih točaka elektroničke komunikacijske mreže s odgovarajućim sučeljima, bez funkcije prospajanja (komutacije),
13. *elektronički programski vodič*: vodič kroz radijske i televizijske programe na televizijskom zaslonu,
14. *europski telefonski brojevni prostor (ETNS)*: svi brojevi koji započinju predbrojem 3883,
15. *infrastrukturni operator*: pravna ili fizička osoba koja se koristi vlastitim nekretninama i/ili nekretninama drugih u svrhu građenja, održavanja, razvoja i korištenja elektroničke komunikacijske

mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, ili koja je zasnovala pravo puta u skladu s ovim Zakonom, ili je obveznik davanja pristupa elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi i povezanoj opremi na temelju analize mjerodavnog tržišta provedene u skladu s ovim Zakonom,

16. *izdvojeni pristup lokalnoj petlji*: obuhvaća potpuni izdvojeni pristup lokalnoj petlji kojim se trećoj zainteresiranoj strani omogućuje uporaba cijeloga frekvencijskog spektra lokalne petlje, te dijeljeni izdvojeni pristup lokalnoj petlji kojim se trećoj zainteresiranoj strani omogućuje uporaba širine pojasa iznad govornog pojasa frekvencijskog spektra izdvojene lokalne petlje, pri čemu ne dolazi do promjene vlasništva nad lokalnom petljom,

17. *javna komunikacijska mreža*: elektronička komunikacijska mreža koja se u cijelosti ili većim dijelom upotrebljava za pružanje javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga, 18. *javna komunikacijska usluga*: elektronička komunikacijska usluga koja je javno dostupna na tržišnoj osnovi,

19. *javna telefonska govornica*: telefonski uređaj dostupan javnosti uz uporabu sredstava plaćanja kao što su kovanice, kreditne/debitne kartice ili unaprijed plaćene kartice, uključujući i kartice za uporabu s pozivnim kôdovima,

20. *javna telefonska mreža*: elektronička komunikacijska mreža koja se upotrebljava za pružanje javno dostupnih telefonskih usluga, a podržava prijenos govora, glasovne pošte, telefaksa, kratkih tekstovnih poruka (SMS), multimedijских poruka (MMS) i drugih vrsta podataka između priključnih točaka mreže,

21. *javno dostupna telefonska usluga*: usluga koja je dostupna javnosti za slanje i primanje nacionalnih i međunarodnih poziva, te za pristup hitnim službama biranjem brojeva iz nacionalnog ili međunarodnog plana numeriranja, i koja može, prema potrebi, sadržavati jednu ili više sljedećih usluga: uslugu službe za korisnike, uslugu službe davanja obavijesti (informacija) o brojevima pretplatnika, imenike pretplatnika, uslugu javnih telefonskih govornica, pružanje usluga uz posebne uvjete, osiguravanje posebne opreme potrošačima koji su osobe s invaliditetom ili socijalno ugrožene osobe, te pružanje usluga uz uporabu nezemljopisnih brojeva,

22. *Komisija*: Komisija Europske unije,

23. *komunikacija*: svaka obavijest razmijenjena ili prenesena između konačnog broja sudionika putem javno dostupne elektroničke komunikacijske usluge, što ne obuhvaća obavijesti koje se prenose javnosti elektroničkom komunikacijskom mrežom u sklopu djelatnosti radija i televizije, osim obavijesti koje se mogu povezati s odredivim pretplatnikom ili korisnikom usluga koji ih prima,

24. *korisnik usluga*: pravna ili fizička osoba koja se koristi javno dostupnom elektroničkom komunikacijskom uslugom ili zahtijeva tu uslugu, u privatne ili poslovne svrhe, pri čemu ne mora biti pretplatnik te usluge,

25. *krajnji korisnik usluga*: korisnik usluga koji ne obavlja djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga,

26. *lokalna petlja*: fizički vod koji povezuje priključnu točku mreže u prostoru pretplatnika s glavnim razdjelnikom ili s drugom odgovarajućom opremom u nepokretnoj javnoj telefonskoj mreži,

27. *Ministarstvo*: središnje tijelo državne uprave nadležno za elektroničke komunikacije,

28. *ministar*: čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za elektroničke komunikacije,

29. *međupovezivanje (interkonekcija)*: posebna vrsta pristupa ostvarenog između operatora javnih komunikacijskih mreža, kojim se uspostavlja fizičko i logičko povezivanje javnih komunikacijskih mreža

jednog ili više različitih operatora, kako bi se korisnicima usluga jednog operatora omogućila međusobna komunikacija ili komunikacija s korisnicima usluga drugih operatora, ili pristup uslugama koje pružaju drugi operatori, pri čemu usluge mogu pružati međusobno povezane strane ili druge strane koje imaju pristup mreži,

30. *multipleks*: slijed digitalnih signala koji sadržava više radijskih ili televizijskih programa i/ili drugih podataka što se istodobno prenose u jednom radiofrekvencijskom kanalu,

31. *neuspješni poziv*: komunikacija u kojoj je telefonski poziv uspješno uspostavljen, ali bez javljanja pozvane strane, ili je komunikaciju prekinula služba upravljanja mrežom,

32. *nezemljopisni broj*: broj iz nacionalnog Plana numeriranja koji nije zemljopisni broj, a obuhvaća, uz ostalo, brojeve u pokretnim mrežama, brojeve usluga besplatnog poziva, brojeve usluga jedinstvenoga pristupnog broja i brojeve usluga s dodanom vrijednosti,

33. *odabir operatora*: usluga koja pretplatnicima omogućuje da odabirom operatora javnih komunikacijskih usluga, koji posreduje u ostvarivanju veze, ostvaruju unaprijed odabrane vrste veza u nepokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži. Odabir operatora može biti unaprijed programiran, ili se može ostvariti biranjem predbroja ili primjenom kojeg drugog postupka za takvo preusmjerenje,

34. *operator*: pravna ili fizička osoba koja pruža ili je ovlaštena pružati javnu komunikacijsku uslugu, ili davati na korištenje javnu komunikacijsku mrežu ili povezanu opremu,

35. *operator korisnik*: operator koji se u skladu s ovim Zakonom koristi elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i povezanom opremom infrastrukturnog operatora u svrhu postavljanja i korištenja vlastite elektroničke komunikacijske mreže. Operator korisnik nije vlasnik niti nositelj drugoga stvarnog prava ili prava puta na elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi i povezanoj opremi,

36. *Plan adresiranja*: ukupnost svih mogućih kombinacija sastavnica adresiranja koje se upotrebljavaju za jedinstveno prepoznavanje osoba, računalnih procesa, strojeva, uređaja ili elektroničke komunikacijske opreme koja je uključena u postupak ostvarivanja veze,

37. *Plan numeriranja*: ukupnost svih mogućih kombinacija sastavnica adresiranja uz pomoć znamenaka radi jedinstvenog prepoznavanja osoba, računalnih procesa, strojeva, uređaja ili elektroničke komunikacijske opreme koja je uključena u postupak ostvarivanja veze,

38. *podaci o lokaciji*: bilo koji podaci obrađeni u elektroničkoj komunikacijskoj mreži koji označavaju zemljopisni položaj terminalne opreme korisnika javno dostupne elektroničke komunikacijske usluge,

39. *potrošač*: svaka fizička osoba koja se koristi javno dostupnom elektroničkom komunikacijskom uslugom ili zahtijeva tu uslugu u svrhe koje nisu namijenjene njezinoj poslovnoj djelatnosti, obrtu ili djelatnosti slobodnog zanimanja,

40. *poziv*: veza uspostavljena putem javno dostupne telefonske usluge koja omogućuje dvosmjernu komunikaciju u stvarnom vremenu,

41. *pravo puta*: pravo pristupa, postavljanja, korištenja, popravljavanja i održavanja elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, što obuhvaća i kabelsku kanalizaciju, kao i druga s tim povezana prava koja čine teret na nekretnini na kojoj je izgrađena elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema. Upravitelj općeg dobra ili vlasnik nekretnine obavezan je trpjeti pravo puta i suzdržati se od bilo kakve radnje kojom bi se na bilo koji način ometalo ostvarivanje tog prava,

42. *predodabir operatora*: usluga koja pretplatnicima omogućuje da unaprijed programiranim odabirom operatora javnih komunikacijskih usluga, koji posreduje u ostvarivanju veze (koji ima sklopljen ugovor s pretplatnikom), ostvaruju unaprijed odabrane vrste veza u nepokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži, bez biranja predbroja ili primjene kojeg drugog postupka za takvo preusmjeravanje,

43. *prenosivost broja*: mogućnost da pretplatnik javno dostupnih telefonskih usluga, uključujući i usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, na vlastiti zahtjev, zadrži dodijeljeni broj neovisno o promjeni operatora,

44. *pretplatnik*: svaka fizička ili pravna osoba koja je sklopila ugovor s operatorom javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga o pružanju tih usluga,

45. *priključna točka mreže*: fizička točka na kojoj se pretplatniku omogućuje pristup javnoj komunikacijskoj mreži. U mrežama koje uključuju prospajanje (komutaciju) ili usmjeravanje, priključna točka mreže prepoznaje se uz pomoć posebne mrežne adrese koja može biti povezana s pretplatnikovim brojem ili imenom, tj. nazivom,

46. *pristup*: omogućivanje dostupnosti opreme i/ili usluga drugom operatoru uz utvrđene uvjete, na isključivoj ili neisključivoj osnovi, radi pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga, što, uz ostalo, sadržava: pristup dijelovima mreže i pripadajućoj infrastrukturi i opremi, koji može obuhvaćati i priključenje opreme putem nepokretnih ili pokretnih veza (osobito pristup lokalnoj petlji te opremi i uslugama nužnim za pružanje usluga putem lokalne petlje), pristup fizičkoj infrastrukturi, uključujući zgrade, kabelsku kanalizaciju i antenske stupove, pristup odgovarajućim programskim sustavima, uključujući sustave za operativnu potporu, pristup sustavima za pretvaranje brojeva ili sustavima istovjetne funkcionalnosti, pristup nepokretnim i pokretnim mrežama, osobito za potrebe roaminga, pristup sustavima uvjetovanog pristupa za usluge digitalne televizije te pristup virtualnim mrežnim uslugama,

47. *privola*: slobodno dano i dostavljeno izričito očitovanje volje korisnika usluga ili pretplatnika kojim on izražava svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u određene svrhe,

48. *prometni podaci*: bilo koji podaci obrađeni u svrhu prijenosa komunikacije elektroničkom komunikacijskom mrežom ili u svrhu obračuna i naplate troškova,

49. *radijska oprema*: proizvod ili njegova odgovarajuća sastavnica koja omogućuje komunikaciju odašiljanjem i/ili prijemom radijskih valova, uz uporabu radiofrekvencijskog spektra namijenjenog zemaljskim ili svemirskim radijskim komunikacijama,

50. *radijska postaja*: jedan ili više odašiljača ili prijamnika, ili kombinacija odašiljača i prijamnika, uključujući pripadajuću opremu koja je potrebna na jednom mjestu za obavljanje radiokomunikacijske službe,

51. *radijske komunikacije*: elektroničke komunikacije putem radijskih valova,

52. *radio*: elektroničke komunikacije koje obuhvaćaju prijenos, odašiljanje i/ili prijam zvuka, glasa, govora ili drugih signala namijenjenih za izravan prijam u javnosti,

53. *radiodifuzija*: radijske komunikacije koje obuhvaćaju prijenos, odašiljanje i/ili prijam analognog ili digitalnog radijskog i/ili televizijskog signala putem zemaljskih odašiljača ili satelita,

54. *radiofrekvencijski spektar*: elektromagnetski valovi radijskih frekvencija u rasponu od 9 kHz do 3000 GHz koji se šire u prostoru bez umjetnog vođenja,

55. *radiokomunikacijska služba*: vrsta radijskih komunikacija u skladu s Radijskim propisima (Radio Regulations) Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU),

56. *RiTT oprema*: radijska oprema i telekomunikacijska terminalna oprema,

57. *smetnja*: učinak neželjene energije koji ugrožava rad radionavigacijske, radiolokacijske ili druge radiokomunikacijske službe, ili na drugi način ozbiljno umanjuje kakvoću, ometa ili opetovano prekida radiokomunikacijsku službu koja radi u skladu s mjerodavnim propisima, ili ometa pružanje elektroničke komunikacijske usluge,

58. *sučelje*: priključna točka mreže ili radijski priključak koji određuje radijski put između radijske opreme, zajedno s njihovim tehničkim specifikacijama,

59. *sučelje aplikacijskog programa*: programsko sučelje između aplikacijskih programa koje su nakladnici elektroničkih medija ili davatelji usluga učinili dostupnim, kao i sredstva u naprednoj digitalnoj opremi za usluge digitalnog radija i televizije,

60. *sustav uvjetovanog pristupa*: bilo koja tehnička mjera ili rješenje kojim se omogućuje pristup u razumljivom obliku zaštićenim uslugama uz uvjet plaćanja pretplate ili drugi oblik prethodnog pojedinačnog odobrenja,

61. *telekomunikacijska terminalna oprema*: proizvod ili njegova odgovarajuća sastavnica koja omogućuje komunikaciju na način da se priključuje, izravno ili neizravno, bilo kojim putem na sučelja javnih elektroničkih komunikacijskih mreža, koje se u cijelosti ili djelomično upotrebljavaju za pružanje javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga,

62. *televizija*: elektroničke komunikacije koje obuhvaćaju prijenos, odašiljanje i/ili prijam slike i zvuka te drugih podataka namijenjenih za izravan prijam u javnosti,

63. *uskladeni radiofrekvencijski pojas*: radiofrekvencijski pojas koji je u svim europskim državama namijenjen za uporabu u radijskim sustavima s istovjetnim tehničkim značajkama (radijska frekvencija, modulacija, snaga i dr.),

64. *usluga s dodanom vrijednosti*: svaka usluga koja zahtijeva obradu prometnih podataka ili podataka o lokaciji bez prometnih podataka izvan opsega nužnog za prijenos komunikacije ili za obračun i naplatu troškova,

65. *zemljopisni broj*: broj iz nacionalnog Plana numeriranja u kojem dio njegovih znamenaka ima zemljopisno značenje koje se upotrebljava za usmjeravanje poziva na fizičko mjesto priključne točke mreže.

(2) Izrazi uporabljeni u ovom Zakonu za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

1. *podatak* – informacija, poruka i dokument sastavljen, poslan, primljen, zabilježen, pohranjen ili prikazan elektroničkim, optičkim ili sličnim sredstvom, uključujući, ali ne ograničavajući se na prijenos Internetom, elektroničku poštu, telefaksove,

2. *usluga informacijskog društva* – usluga koja se uz naknadu pruža elektroničkim putem na individualni zahtjev korisnika, a posebno Internet prodaja robe i usluga, nuđenje podataka na Internetu, reklamiranje putem Interneta, elektronički pretraživači, te mogućnost traženja podataka i usluga koje se prenose elektroničkom mrežom, posreduju u pristupu mreži ili pohranjuju podatke korisnika,

3. *elektronički potpis* – skup podataka u elektroničkom obliku koji su pridruženi ili su logički povezani s drugim podacima u elektroničkom obliku, a služe za identifikaciju potpisnika i vjerodostojnosti potpisanoga elektroničkog dokumenta, kako je to definirano posebnim zakonom,

4. *davatelj usluga* – pravna ili fizička osoba koja pruža usluge informacijskog društva,

5. *korisnik usluge* – svaka fizička ili pravna osoba koja zbog profesionalnih ili drugih ciljeva koristi uslugu informacijskog društva,

6. *ugovori u elektroničkom obliku* – ugovori što ih pravne i fizičke osobe u cijelosti ili djelomično sklapaju, šalju, primaju, raskidaju, otkazuju, pristupaju i prikazuju elektroničkim putem koristeći elektronička, optička ili slična sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na prijenos Internetom,

7. *komercijalno priopćenje* - priopćenje u bilo kojem obliku, oblikovano da promiče, izravno ili neizravno, robu, usluge ili ugled (*image*) svake pravne ili fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost, osim podataka:

– koji omogućuju izravan pristup aktivnosti pravne osobe ili fizičke osobe, uključujući adrese, naziv domene ili adrese za elektroničku poštu,

– koji se odnose na robu, usluge ili ugled (*image*) osobe, prikupljene na neovisan način, posebice ako je učinjeno bez razmatranja financijskih učinaka,

8. *potrošač* – svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njezinu zanimanju niti njezinoj poslovnoj aktivnosti ili poduzetničkoj djelatnosti, a u skladu s odredbama posebnoga zakona.

1. „elektronička identifikacija” znači postupak korištenja osobnim identifikacijskim podacima u elektroničkom obliku koji na nedvojben način predstavljaju bilo fizičku ili pravnu osobu ili fizičku osobu koja predstavlja pravnu osobu;
2. „sredstvo elektroničke identifikacije” znači materijalna i/ili nematerijalna jedinica koja sadrži osobne identifikacijske podatke i koja se koristi za autentikaciju na *online* uslugu;
3. „osobni identifikacijski podaci” znači skup podataka koji omogućavaju da se utvrdi identitet fizičke ili pravne osobe ili fizičke osobe koja predstavlja pravnu osobu;
4. „sustav elektroničke identifikacije” znači sustav za elektroničku identifikaciju u okviru kojega se izdaju sredstva elektroničke identifikacije fizičkim ili pravnim osobama ili fizičkim osobama koje predstavljaju pravne osobe;

„autentikacija” znači elektronički postupak koji omogućava da elektronička identifikacija fizičke ili pravne osobe ili izvornost i cjelovitost podataka u elektroničkom obliku budu potvrđeni;

„pouzdajuća strana” znači fizička ili pravna osoba koja se oslanja na elektroničku identifikaciju ili uslugu povjerenja;

„tijelo javnog sektora” znači državno, regionalno ili lokalno tijelo, javnopravno tijelo ili udruženje koje se sastoji od jednog ili nekoliko takvih tijela ili jednog ili nekoliko takvih javnopravnih tijela ili privatni

subjekt koji je ovlastilo barem jedno od tih vlasti, tijela ili udruženja za pružanje javnih usluga kada djeluju u okviru takve ovlasti;

„javnoopravno tijelo” znači tijelo definirano u članku 2. stavku 1. točki 4. Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1);

„potpisnik” znači fizička osoba koja izrađuje elektronički potpis;

„elektronički potpis” znači podaci u elektroničkom obliku koji su pridruženi ili su logički povezani s drugim

podacima u elektroničkom obliku i koje potpisnik koristi za potpisivanje;

„napredan elektronički potpis” znači elektronički potpis koji ispunjava zahtjeve navedene u članku 26.;

„kvalificirani elektronički potpis” znači napredan elektronički potpis koji je izrađen pomoću kvalificiranih sredstava za izradu elektroničkog potpisa i temelji se na kvalificiranom certifikatu za elektroničke potpise;

„podaci za izradu elektroničkog potpisa” znači jedinstveni podaci koje potpisnik koristi za izradu elektroničkog potpisa;

„certifikat za elektronički potpis” znači elektronička potvrda koja povezuje podatke za validaciju elektroničkog potpisa s fizičkom osobom i potvrđuje barem ime ili pseudonim te osobe;

„kvalificirani certifikat za elektronički potpis” znači certifikat za elektroničke potpise koji izdaje kvalificirani pružatelj usluga povjerenja i koji ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu I.;

„usluga povjerenja” znači elektronička usluga koja se u pravilu pruža uz naknadu i koja se sastoji od:

(a) izrade, verifikacije i validacije elektroničkih potpisa, elektroničkih pečata ili elektroničkih vremenskih žigova,

usluge elektroničke preporučene dostave i certifikata koji se odnose na te usluge; ili

(b) izrade, verifikacije i validacije certifikata za autentikaciju mrežnih stranica; ili

(c) čuvanja elektroničkih potpisa, pečata ili certifikata koji se odnose na te usluge;

„kvalificirana usluga povjerenja” znači usluga povjerenja koja ispunjava odgovarajuće zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi;

17.

(1) Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).

28.8.2014.HR SlužbenilistEuropskeunije L257/85

18. „tijelo za ocjenjivanje sukladnosti” znači tijelo u smislu članka 2. točke 13. Uredbe (EZ) br. 765/2008 koje je u skladu s tom Uredbom ovlašteno kao nadležno za provedbu ocjenjivanja

sukladnosti kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja i kvalificiranih usluga povjerenja koje on pruža;

19. „pružatelj usluga povjerenja” znači fizička ili pravna osoba koja pruža jednu ili više usluga povjerenja bilo kao kvalificirani ili nekvalificirani pružatelj usluga povjerenja;
20. „kvalificirani pružatelj usluga povjerenja” znači pružatelj usluga povjerenja koji pruža jednu ili više kvalificiranih usluga povjerenja i kojemu je nadzorno tijelo odobrilo kvalificirani status;
21. „proizvod” znači hardver ili softver ili odgovarajuće komponente hardvera ili softvera koji su namijenjeni za korištenje u svrhu pružanja usluga povjerenja;
22. „sredstvo za izradu elektroničkog potpisa” znači konfigurirani softver ili hardver koji se koristi za izradu elektroničkog potpisa;
23. „kvalificirano sredstvo za izradu elektroničkog potpisa” znači sredstvo za izradu elektroničkog potpisa koje ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu II.;
24. „autor pečata” znači pravna osoba koja izrađuje elektronički pečat;
25. „elektronički pečat” znači podaci u elektroničkom obliku koji su pridruženi drugim podacima u elektroničkom obliku ili su logički povezani s njima radi osiguravanja izvornosti i cjelovitosti tih podataka;
26. „napredan elektronički pečat” znači elektronički pečat koji ispunjava zahtjeve navedene u članku 36.;
27. „kvalificirani elektronički pečat” znači napredan elektronički pečat koji je izrađen pomoću kvalificiranog sredstva za izradu elektroničkog pečata i koji se temelji na kvalificiranom certifikatu za elektronički pečat;
28. „podaci za izradu elektroničkog pečata” znači jedinstveni podaci koje autor elektroničkog pečata koristi za izradu elektroničkog pečata;
29. „certifikat za elektronički pečat” znači elektronička potvrda koja povezuje podatke za validaciju elektroničkog pečata s pravnom osobom i potvrđuje naziv te osobe;
30. „kvalificirani certifikat za elektronički pečat” znači certifikat za elektronički pečat koji izdaje kvalificirani pružatelj usluge povjerenja i koji ispunjava zahtjeve određene u Prilogu III.;
31. „sredstvo za izradu elektroničkog pečata” znači konfigurirani softver ili hardver koji se koristi za izradu elektroničkog pečata;
32. „sredstvo za izradu kvalificiranog elektroničkog pečata” znači sredstvo za izradu elektroničkog pečata koje *mutatis mutandis* ispunjava zahtjeve određene u Prilogu II.;
33. „elektronički vremenski žig” znači podaci u elektroničkom obliku koji povezuju druge podatke u elektroničkom obliku s određenim vremenom i na taj način dokazuju da su ti podaci postojali u to vrijeme;
34. „kvalificirani elektronički vremenski žig” znači elektronički vremenski žig koji ispunjava zahtjeve navedene u članku 42.;

L 257/86 HR Službeni list Europske unije 28.8.2014.

35. 36.

37.

38.

39.

40. 41.

„elektronički dokument” znači svaki sadržaj koji je pohranjen u elektroničkom obliku, a posebno kao tekstualni ili zvučni, vizualni ili audiovizualni zapis;

„usluga elektroničke preporučene dostave” znači usluga koja omogućava prijenos podataka među trećim stranama pomoću elektroničkih sredstava i pruža dokaz o postupanju s prenesenim podacima, uključujući dokaz o slanju i primanju podataka, čime se preneseni podaci štite od rizika gubitka, krađe, oštećenja ili bilo kakvih neovlaštenih preinaka;

„kvalificirana usluga elektroničke preporučene dostave” znači usluga elektroničke preporučene dostave koja ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 44.;

„certifikat za autentikaciju mrežnih stranica” znači potvrda pomoću koje je moguće izvršiti autentikaciju mrežnih stranica te kojom se mrežne stranice povezuju s fizičkom ili pravnom osobom kojoj je izdan certifikat;

„kvalificirani certifikat za autentikaciju mrežnih stranica” znači certifikat za autentikaciju mrežnih stranica koji izdaje kvalificirani pružatelj usluga povjerenja i koji ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu IV.;

„podaci za validaciju” znači podaci koji se koriste za validaciju elektroničkog potpisa ili elektroničkog pečata; „validacija” znači postupak verifikacije i potvrđivanja da su elektronički potpis ili pečat valjani.

– Informacijska sigurnost je stanje povjerljivosti, cjelovitosti i raspoloživosti podatka, koje se postiže primjenom propisanih mjera i standarda informacijske sigurnosti te organizacijskom podrškom za poslove planiranja, provedbe, provjere i dorade mjera i standarda.

– Mjere informacijske sigurnosti su opća pravila zaštite podataka koja se realiziraju na fizičkoj, tehničkoj ili organizacijskoj razini.

– Standardi informacijske sigurnosti su organizacijske i tehničke procedure i rješenja namijenjena sustavnoj i ujednačenoj provedbi propisanih mjera informacijske sigurnosti.

– Područja informacijske sigurnosti predstavljaju podjelu informacijske sigurnosti na pet područja s ciljem sustavne i učinkovite realizacije donošenja, primjene i nadzora mjera i standarda informacijske sigurnosti.

– Sigurnosna akreditacija informacijskog sustava je postupak u kojem se utvrđuje osposobljenost tijela i pravnih osoba iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona za upravljanje sigurnošću informacijskog sustava, a provodi se utvrđivanjem primijenjenih mjera i standarda informacijske sigurnosti.

– Informacijski sustav je komunikacijski, računalni ili drugi elektronički sustav u kojem se podaci obrađuju, pohranjuju ili prenose, tako da budu dostupni i upotrebljivi za ovlaštene korisnike.

1) *kibernetička sigurnost* – je sustav organizacijskih i tehničkih aktivnosti i mjera kojima se postiže autentičnost, povjerljivost, cjelovitost i dostupnost podataka, kao i mrežnih i informacijskih sustava u kibernetičkom prostoru

2) *kibernetički prostor* – je virtualni prostor unutar kojeg se odvija komunikacija između mrežnih i informacijskih sustava te obuhvaća sve mrežne i informacijske sustave neovisno o tome jesu li povezani na internet

3) *mrežni i informacijski sustav* – je (a) elektronička komunikacijska mreža kako je ona definirana zakonom kojim se uređuje područje elektroničkih komunikacija; (b) bilo koji uređaj ili grupa povezanih ili srodnih uređaja, od kojih jedan ili više njih programski izvršava automatsku obradu digitalnih podataka ili (c) digitalni podaci koji se pohranjuju, obrađuju, dobivaju ili prenose elementima opisanim u točkama (a) i (b) u svrhu njihova rada, uporabe, zaštite i održavanja

4) *sigurnost mrežnih i informacijskih sustava* – je sposobnost mrežnih i informacijskih sustava da, na određenoj razini pouzdanosti, odolijevaju bilo kojoj radnji koja ugrožava dostupnost, autentičnost, cjelovitost ili povjerljivost, pohranjenih, prenesenih ili obrađenih podataka, ili srodnih usluga koje ti mrežni i informacijski sustavi nude ili kojima omogućuju pristup

5) *nacionalna strategija kibernetičke sigurnosti* – je okvir kojim se pružaju strateški ciljevi i prioritete za kibernetičku sigurnost na nacionalnoj razini

6) *nadležna tijela* – su nadležna sektorska tijela, jedinstvena nacionalna kontaktna točka, nadležni CSIRT-ovi i tehnička tijela za ocjenu sukladnosti

7) *operator ključnih usluga* – je bilo koji javni ili privatni subjekt koji ispunjava kriterije iz članka 6. ovog Zakona

8) *davatelj digitalnih usluga* – je bilo koji privatni subjekt koji pruža neku digitalnu uslugu s Popisa iz Priloga II. ovog Zakona u Europskoj uniji

9) *javni subjekti* – su tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe koje imaju javne ovlasti ili obavljaju javnu službu

10) *privatni subjekti* – su fizičke i pravne osobe koje pružaju ili daju usluge

11) *sjedište* je stalno mjesto poslovanja gdje pružatelj odnosno davatelj usluga u neodređenom razdoblju upravlja svojom djelatnošću

12) *predstavnik* je bilo koja fizička ili pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koju je davatelj digitalnih usluga koji nema sjedište u Europskoj uniji izričito imenovao da djeluje u njegovo ime i kojoj se nadležno sektorsko tijelo ili nadležni CSIRT mogu obratiti umjesto davatelju digitalnih usluga koji je obveznik primjene ovog Zakona

13) *incident* je bilo koji događaj koji ima stvaran negativni učinak na sigurnost mrežnih i informacijskih sustava

14) *rješavanje incidenta* – su svi postupci koji podupiru otkrivanje, analizu i zaustavljanje incidenta te odgovor na njega

15) *rizik* je bilo koja razumno prepoznatljiva okolnost ili događaj koji ima potencijalno negativni učinak na sigurnost mrežnih i informacijskih sustava

16) *središte za razmjenu internetskog prometa (IXP)* – je mrežni instrument koji omogućuje međusobno povezivanje više od dvaju neovisnih autonomnih sustava, prvenstveno u svrhu olakšavanja razmjene internetskog prometa; IXP pruža međusobno povezivanje samo za autonomne sustave; za IXP nije potrebno da internetski promet između bilo kojih dvaju autonomnih sustava sudionika prođe kroz bilo koji treći autonomni sustav, on takav promet ne mijenja i ne utječe na njega ni na koji drugi način

17) *sustav naziva domena (DNS)* – je hijerarhijsko raspoređeni sustav imenovanja na mreži koji odgovara na upite o nazivima domena

18) *pružatelj DNS usluge* – je javni ili privatni subjekt koji pruža DNS usluge na internetu

19) *registri naziva vršnih domena* – su javni ili privatni subjekti koji upravljaju i rukuju registracijom naziva internetskih domena za određenu vršnu domenu (TLD)

20) *internetsko tržište* – je digitalna usluga koja potrošačima i/ili trgovcima, kako su oni definirani zakonom kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova, omogućuje da na internetu sklapaju kupoprodajne ugovore i ugovore o uslugama s trgovcima na mrežnoj stranici tog internetskog tržišta ili na mrežnoj stranici tog trgovca koji se služi računalnim uslugama koje pruža internetsko tržište

21) *internetska tražilica* – je digitalna usluga koja korisniku omogućuje da pretražuje u načelu sve internetske stranice ili internetske stranice na određenom jeziku na temelju upita o bilo kojoj temi u obliku ključne riječi, rečenice ili nekog drugog unosa, a rezultat su poveznice na kojima se mogu pronaći informacije koje su povezane sa zatraženim sadržajem

22) *usluga računalstva u oblaku* – je digitalna usluga kojom se pruža pristup nadogradivom i elastičnom skupu djeljivih računalnih resursa, usluga i aplikacija

23) *država članica* – je država članica Europske unije

24) *kvalificirani revizor* – je fizička ili pravna osoba koja je za obavljanje poslova revizije sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava akreditirana pri odgovarajućoj organizaciji za normizaciju, koja je izdala ili daje na korištenje norme koje su u okviru provedbe zahtjeva iz ovog Zakona primijenjene kod određenog operatora ključnih usluga ili davatelja digitalnih usluga

25) *revizija sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava* – su postupci koje obavlja kvalificirani revizor radi ocjene usklađenosti uspostavljenih procesa upravljanja mrežnim i informacijskim sustavom i dokumentiranih sigurnosnih politika sa zahtjevima iz ovog Zakona

26) *CSIRT* je kratica za *Computer Security Incident Response Team*, odnosno tijelo nadležno za prevenciju i zaštitu od incidenata, za koju se u Republici Hrvatskoj koristi i kratica CERT (*Computer Emergency Response Team*).